

감사결과 처분요구서

- 2022년 종합감사 -

2022. 12.

한국마사회 감사실

한 국 마 사 회 감 사 실

(권 고 · 통 보)

일련번호 2022-종합-01

분 야 경영관리

제 목 이사회 운영 미흡 및 제도 개선 필요

소 관 본 부 ★본부

소 관 부 서 ☆부

내 용

1. 업무개요

우리 회는 기관 운영에 관한 기본적인 사항과 자율경영 및 책임경영 체제의 확립에 관한 필요사항을 정하여 경영을 합리화하고 운영의 투명성을 제고하고자 예산이나 주요 사업, 정관의 변경, 내규의 제정과 변경 등의 사항을 심의·의결하기 위한 필요 상설기구로 이사회를 두는 한편, 세부적인 이사회 운영 방식이나 절차는 「이사회 규정」에 따르도록 하고 있다.

따라서 이사회에 부의하여야 할 사항이 있는 부서(이하 ‘제안부서’라고 한다)는 부의안건을 작성하여 이사회 의결 또는 보고절차를 거친 후 업무를 집행하여야 하며, 이때 ☆부는 이사회 회의 소집 및 심의결과 통보, 의사록 작성 및 관리 등 이사회 운영 전반에 대한 업무를 담당한다.

【표1】 정기이사회 운영절차

① 안건상정	② 안건 사전보고	③ 이사회 개최	④ 심의결과 통보	⑤ 환류
·이사회 개최 일정 확정 ·안건 접수 및 상정 (제안부서→☆부)	·이사회 개최 7일 전 제안부서 주관 보고 (비상임이사 안건 발송, 상임이사 안건 설명 등)	·사전 설명회 (상호 자유 토의) ·본회의 및 안건 심의	·심의 결과 통보 (☆부→제안부서) ·원안의결·접수되지 않은 안건 후속조치	·전차 의결사항 확인 및 의사록 보존

2. 관계규정 및 판단기준

제안부서는 「공공기관의 운영 등에 관한 법률」 제17조제3항, 「한국마사회법」 제32조제3항 및 「정관」 제20조, 「이사회 규정」 제6조제1항(이하 ‘관계법령’이라고 한다)에 따른 이사회 의결이나 보고사항에 해당하는 건에 대하여 반드시 이사회의 심의나 보고를 거쳐야 한다.

【표2】 관련 법령에 따른 이사회 의결 및 보고사항

구분	「공공기관의 운영 등에 관한 법률」	「한국마사회법」, 「정관」, 「이사회 규정」
의결사항	·경영목표, 예산, 운영계획 및 중장기재무관리계획 ·예비비의 사용과 예산의 이월 ·결산 ·기본재산의 취득과 처분 ·장기차입금의 차입 및 사채의 발행과 그 상환 계획 ·생산 제품과 서비스의 판매가격 ·잉여금의 처분 ·다른 기업체 등에 대한 출자·출연 ·다른 기업체 등에 대한 채무보증. 다만, 다른 법률에 따라 보증업무를 수행하는 공기업·준정부기관의 경우 그 사업수행을 위한 채무보증은 제외한다. ·정관의 변경 ·내규의 제정과 변경 ·임원의 보수 ·기관장이 필요하다고 인정하여 이사회의 심의·의결을 요청하는 사항 ·그 밖에 이사회가 특히 필요하다고 인정하는 사항	·경영목표와 예산 및 운영계획, 중장기경영계획 ·예비비의 사용과 예산의 이월, 예산과목 간 전용 ·결산 ·부동산의 취득과 처분 ·장기차입금의 차입 및 사채의 발행과 그 상환 계획 ·경마장 및 장외발매소 입장료 ·잉여금의 처분 ·다른 기업체 등에 대한 출자·출연 ·다른 기업체 등에 대한 채무보증 ·정관의 변경 ·중요 제규정의 제정과 변경 ·임원의 보수 ·임원추천위원회 위원 선임 ·임원의 직무청렴 의무 위반여부 및 제재수준결정 ·그 밖에 농림수산식품부장관의 허가·인가·승인을 받아야 할 사항 ·회장이 필요하다고 인정하여 이사회의 심의·의결을 요청하는 사항 ·그 밖에 이사회가 특히 필요하다고 인정하는 사항
보고사항	·국정감사, 회계감사와 감사원이 실시한 감사에서 지적된 사항과 그에 대한 조치 계획 및 실적 ·공기업·준정부기관의 단체협약 결과와 그에 따른 예산 소요 추계(단체협약을 체결한 경우에 한정한다) ·그 밖에 이사회가 기관장에게 보고하도록 요구하는 사항	·국정감사, 결산 회계감사, 감사원이 실시한 감사에서 지적된 사항과 그에 대한 조치계획 및 실적 ·단체협약 결과와 그에 따른 예산 소요 추계(단체협약을 체결한 경우에 한정한다) ·이사회의 의결 내용이 정부의 승인 등으로 변경 또는 취소된 사항 ·그 밖에 이사회가 회장에게 보고하도록 요구하는 사항

한편, 「공공기관의 운영 등에 관한 법률」 제50조 및 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제57조제2항, 「이사회 규정」 제12조에 따를 때 이사회의 서면 개최는 법령의 제개정 및 폐지나 이미 확정된 사업계획·수지예산에 따른 단순집행 사안으로 토의를 필요로 하지 않는 안건, 48시간 이내 집행되어야 할 불가피한 사정이 있는 안건에 한하여 최소한도로 운영되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 이사회 안건 부의절차 준수 미흡

그간 이사회 부의안건 내역을 점검한 결과 부동산(건물)을 취득하는 사업임에도 불구하고 이사회의 의결을 전혀 거치지 않거나 의결사항임에도 불구하고 보고로 갈음하여 업무를 처리한 사례, 사업계획 수립 시점이 아닌 변경 시점에야 비로소 이사회 의결을 받은 사례, 이사회에 안건을 보고로 부의하였으나 이사회가 직권에 따라 의결로 변경한 사례 등이 확인되었다.

【표3】 부동산 취득 관련 이사회 부의절차 부적정 주요내역

제안부서 (최초 계획수립)	부동산명	취득일	취득가액 (장부기준)	이사회 부의절차	비고
(생략)	(생략)	2015.09.10.	858백만 원	미부의	이사회 의결 없음
		2016.08.30.	28,849백만 원	보고안건	사업계획 변경 시점 부의
		2016.12.23.	2,604백만 원	미부의	이사회 의결 없음
		2020.06.01.	13,628백만 원	의결안건	사업계획 변경 시점 부의
		2020.09.28.	18,341백만 원	의결안건	의결사항으로 이사회 직권 변경
		2021.06.01.	5,152백만 원	미부의	이사회 의결 없음
		2021.12.03.	5,612백만 원	보고안건	의결 대신 보고로 갈음
		건설중인자산	22,509백만 원	의결안건	사업계획 변경 시점 부의
		건설중인자산	898백만 원	미부의	이사회 의결 없음

위 사례들은 매년 말 이사회에서 차년도 ‘사업계획 및 예산’ 심의 당시 개별 사업에 대해서 포괄 심의·의결한 것으로 간주하고 이후 사업 추진과정에서 계획의 변동 및 예산의 증감이 있을 때에야 비로소 별도의 의결이나 보고절차를 거치는 관례 등에 따라 발생한 것으로 보인다.

그러나 관계법령 상 의결사항이 명시적으로 ‘사업계획 및 예산’에 대한 사항과 ‘부동산의 취득과 처분’에 관한 사항으로 별도 구분되어 있고 다른 기관과 달

리 ‘사업계획 및 예산’에 대한 의결을 ‘부동산의 취득이나 처분’에 대한 의결로 간주하는 규정이 없는 점, 실제 이사회의 ‘사업계획 및 예산’에 대한 심의 과정을 살펴보면 주로 다음 회계연도의 예산안을 편성하고 그 예산에 따른 전반적인 운영계획을 심의하는데 그칠 뿐 개별 사업에 대한 적정성·효과성 등을 별도로 심의하지는 않는 점, ‘사업계획 및 예산’ 의결을 통해 개별 사업들이 포괄 의결된 것으로 간주될 경우 자칫 이사회의 기능이 형해화 될 우려가 있는 점, 이사회의 의결이 없는 법률 행위에 대해 원칙적으로는 효력이 없다고 보는 판례의 태도에 따르면 구체적인 사실관계에 따라 거래상대방과의 법률 행위가 무효화될 위험성이 있는 점 등을 종합적으로 고려할 때 그간 그릇된 관례가 답습된 것으로 보인다. 따라서 향후 제안 예정부서들은 관계법령에 따라 이사회 안건 부의 절차를 지킬 수 있도록 각별한 주의를 기울여야 할 필요가 있다고 판단된다.

또한 위와 같은 관례가 발생하게 된 주된 배경 중 하나가 이사회 부의 대상 안건에 해당하는지 여부나 어느 시점에 안건을 부의하여야 하는지 여부 등에 대해 지나치게 제안부서의 자율적인 판단에 맡기는 등 이사회 운영체도가 다소 미흡한데에서 기인한 것으로 보인다. 그러므로 ☆부는 안건 접수 안내 시 부동산 취득이나 처분이 수반되는 사업에 대해서는 기본계획 수립 시점에 별도의 이사회 의결을 거쳐야 함을 명확히 명시하고, 안건을 접수한 때에는 제안부서에서 의결 또는 보고사항의 구분을 적정히 하였는지 여부를 2차적으로 점검하는 등의 방안을 마련하여야 할 것으로 보인다.

한편, 다른 기관들의 경우 개별 설립 근거법령 내에 이사회의 의결사항을 따로 명시하지 않고 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 범위 내에서 포괄적으로 정관 등에 위임하는 것과 달리 우리회는 「한국마사회법」 자체에 이사회의

의결사항을 명시적으로 규정하고 있다.

이에 따라 일정 금액 규모 이상의 부동산 취득 및 처분이 수반되는 사업에 대하여만 이사회 의결을 거치도록 하고 있는 다른 기관들과 달리 우리 회는 현행 법령 체계를 엄격히 따를 때 금액의 규모와 상관없이 모든 부동산의 취득과 처분에 대해 이사회 의결을 받아야 하는 실정이다.

【표4】 ‘부동산 취득과 처분’ 관련 다른 기관들의 이사회 의결 대상범위

기관명	이사회 의결 대상범위
★★	10억 원 이상의 고정자산의 취득 및 처분(단, 토지·건물의 경우 20억 원 이상)
☆☆	건당 50억 원 이상의 토지, 건물의 취득 및 처분. 단, 당해년도 사업계획을 이사회에서 심의·의결받은 경우는 제외
○○	50억 원 이상의 토지, 건물의 취득 및 처분
●●	1건당 금액이 10억 원을 초과하는 비유동자산의 취득 및 처분. 다만, 예산 또는 운영계획에 반영하여 이사회 의결을 거친 사업의 추진에 수반되는 비유동자산의 취득과 처분은 제외한다.
◎◎	재산과 권리의 득실에 관한 사항(50억 원 초과)

그러나 초소나 창고, 직원대기실과 같은 규모가 작은 건물 등의 취득이 경영에 있어 중요한 사항이라거나 고도의 정책 결정 사항이라고 볼 수 없음에도 불구하고 이사회 의결을 요구하는 것은 현실적으로 무리가 있고, 현행 관계법령에 따르면 오히려 금액의 규모가 큰 동산이나 소프트웨어 등 취득 사업에 대해서는 이사회 의결을 요구하지 않으면서 작은 규모의 부동산 취득 등에 대하여는 이사회 의결을 요구하는 불합리한 결과를 초래할 수도 있다.

따라서 ☆부는 다른 기관의 법령체계를 참고하여 중장기적으로 이사회 의결 사항 관련 「한국마사회법」 개정 등 추가적인 정비 방안에 대해 고민해 볼 필요가 있다고 판단된다.

나. 이사회 서면 개최 부적정

「이사회 규정」 제12조에 따르면 단순 집행 사안으로 토의를 필요로 하지 않는 안건이나 48시간 이내 집행되어야 할 불가피한 사정이 있는 안건에 한하여 서면 방식으로 이사회를 개최하여야 한다. 그럼에도 불구하고, ☆부에서 전차 이사회에서 사전 설명회 방식으로 보고하였다거나 사전에 구두 보고하였다는 사유로 이사회를 서면으로 개최하는 등 다소 부적정하게 이사회를 운영한 사실이 확인되었다.

【표5】 2019.1.~2022.10. 이사회 서면개최 주요 내역

개최일	안건명	서면개최 사유
2019.03.03.	(생략)	48시간 이내 집행 필요
2019.04.26.	(생략)	전차 이사회 사전설명회 기시행
2020.03.11.	(생략)	전차 이사회 서면개최 구두보고, 농식품부 승인·자금대여 심사기간 등 고려
2020.11.12.	(생략)	48시간 이내 집행 필요
2020.11.21.	(생략)	48시간 이내 집행 필요
2021.08.26.	(생략)	48시간 이내 집행 필요

하지만 「이사회 규정」이 이사회 서면 개최의 사유를 명시적으로 한정하고 있는 점이나 이사회 제도의 목적이 결론이 다를 수 있는 의안을 놓고 상호 의견 교환을 통해 최적의 결론을 내는 집단적 의사결정 방식을 채택하는 데에 있는 점 등에 비추어 볼 때 ☆부는 이사회 운영의 내실화를 위해 서면 개최를 가급적 지양하고 대면(또는 영상) 회의를 장려하기 위한 주의를 기울여야 할 것으로 보인다. 그리고 이사회를 운영함에 있어 「이사회 규정」에서 정한 사유 이외에도 불가피하게 서면 개최를 해야 할 추가적인 사유가 있다면 해당 규정을 현실에 맞게 정비하여야 할 필요성도 있을 것으로 판단된다.

4. 조치할 사항

- ① ☆부는 이사회 부의 안건 접수 안내 시 부동산 취득이나 처분이 수반되는 사업에 대해서는 기본계획 수립 시점에 별도의 이사회 의결을 거쳐야 함을 명시하고, 안건을 접수한 이후에는 제안부서에서 의결 또는 보고사항의 구분을 적정히 하였는지 여부를 점검하시길 바랍니다. **【권고】**
- ② ☆부는 이사회 서면 개최 시 「이사회 규정」 제12조를 준수하시길 바라며, 불가피하게 서면 개최를 하여야 할 추가적인 사유가 있을 경우에는 해당 규정을 현실에 맞게 정비하여 주시기 바랍니다. **【통보】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(권 고)

일련번호 2022-종합-02

분 야 계약

제 목 경마관계자 단체보험 입찰 참가자격 재검토 필요

소관본부 ○본부

소관부서 ●부

내 용

1. 업무개요

●부는 3개 경마장 경마관계자들의 업무 중 사망 또는 장애 등 중대 사고에 대한 보상금 재원을 마련하기 위해 매년 경마관계자 단체보험 가입 업무를 추진하고 있다. 그리고 보험업체 선정을 위한 입찰공고 시에는 단독업체 참가 또는 공동계약(6~7개사 이내 공동수급체 결성)을 허용하면서 일반경쟁입찰, 총액 최저가 낙찰 방식을 적용하고 있다.

[표1] 경마관계자 단체보험 개요 (2022년)

구 분	내 용	비 고
가입 인원	· 총 1,078명 (조교사 97명, 기수 122명, 관리자 859명)	3개 경마장 통합 가입
보험 기간	· 2022.06.09. 16:00 ~ 2023.06.09. 16:00 (1 년간)	
보 험 사	· A 컨소시엄(총 6개사)	
보 험 료	· 275,127,321원	
보장 내용	· 업무 중 재해로 인한 사망·장해 시 → 5억 원 · 업무 중 질병으로 인한 사망 장애 시 → 최대 2억 원	
입찰 참가자격	· 단독업체 참가 또는 공동계약(6~7개사 이내 공동수급체 결성) 가능	

2. 관계규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제25조에 따르면, 계약에 있어 필요하다고 인정하면 계약상대자를 둘 이상으로 한 공동수급체와 계약을 체결할 수 있다. 더불어, 동법 시행령 제72조 및 「계약예규 공동계약운용요령」에 따르면 동일 현장에 2인 이상의 수급인을 투입하기 곤란하거나 긴급한 이행이 필요한 상황 등 계약의 목적·성질 상 공동계약에 의함이 곤란하다고 인정되는 경우를 제외하고는 가능한 한 공동계약을 허용해야 한다. 다만, 공동계약은 의무사항이 아닌 권고 규정이므로 필요시 공동계약을 제한하는 것은 가능하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

최근 경마관계자 단체보험 입찰 이력을 살펴보니, 매년 최초 공고 시엔 업체 미참가로 유찰이 되고, 재공고 시엔 공동수급체가 단독으로 입찰에 참가하여 또 다시 유찰이 되고 있는 것으로 확인되었다. 이처럼 유찰이 연속됨에도 불구하고, 보험 효력의 연속성 유지를 위해 단독 참여한 공동수급체와 불가피하게 수의계약을 체결하고 있었다. 달리 말하면, 해당 공동수급체가 입찰 시 투찰률을 일방적으로 높여도 이를 불가피하게 수용할 수 밖에 없는 환경이 갖춰진 것이다.

이와 같은 상황이 발생하는 것은 손해율 리스크 분산을 위해 보험업계에서 고의로 단독 공동수급체를 결성함과 동시에 투찰률을 높임으로써 해당 보험 상품에 대해 손해율을 최대한 낮추려고 하기 때문인 것으로 추정된다. 그러나 만약, 현재와 같이 경쟁이 성립되지 않는 입찰 환경을 방치한다면 ‘공동수급체 단독 참가 → 높은 투찰률로 수의계약이 체결’되는 구조가 고착화될 우려가 있다. 더불어, 입찰 예정가격의 기준으로 삼는 것이 보험업계에서 제출한 견적가인 점을 감안하면 제출된 견적가가 매년 임의로 인상되었을 시 이와 연계하여 계약금액도 통제없이 인상이 되어 우리 회 재무 부담이 가중될 위험도 있다.

이에, 조달청 나라장터에 공개된 2022년 상반기 보험 입찰공고 중 [표2]와 같이 공동수급체 참가를 제한하고 복수의 단독업체가 참가토록 하였을 시 최저 투찰률이 낮게 기록된 사례를 주목하여 개선 방안을 마련할 필요가 있다. 먼저, 입찰 시 공동계약을 제한하고 복수의 단독업체가 서로 경쟁하도록 분위기를 조성함으로써 투찰률이 임의적으로 높아지지 않도록 조치할 필요가 있다. 만약, 공동계약 제한이 용이치 않는 상황이라면, 공동수급체 구성원 수 상한(현행 6~7개사)을 하향 조정하여 복수의 공동수급체가 참가토록 입찰 환경을 조성해 볼 필요도 있다고 판단된다.

[표2] (조달청 나라장터) 공동계약 불가한 보험 입찰공고 목록 (예시)

(단위 : 원, %)

공고명	수요기관	개찰일시	참가 수	최저 투찰금액	최저 투찰률	공동 계약
(생략)	●●	2022.06.23.	5	110,202,340	65.003	불가
(생략)	◇◇	2022.06.21.	8	102,315,740	48.546	불가
(생략)	◆◆	2022.06.07.	5	195,301,173	14.745	불가
(생략)	□□	2022.05.03.	5	190,206,227	88.775	불가
(생략)	■■	2022.02.21.	5	129,900,000	46.946	불가

- 2022년 상반기 기준, 참가업체 4군데 이상인 1억 원 이상 보험 입찰공고 중 공동계약이 불가한 예시임

4. 관계부서 의견 및 검토결과

●부에서는 입찰공고 시 공동계약을 제한한다면 보험업체를 모집하기가 현재보다 더 어려워 질 것이라고 설명하였다. 왜냐하면, 재보험사가 보험요율을 사실상 통제하고 있어 손해율이 높은 경마관계자 단체보험은 이미 보험사들의 기피 상품 중 하나이기 때문이다. 게다가, 우리 회와 계약 체결한 보험사가 계약기간 중 경마 관련 재해 발생으로 보상금을 지급하게 된다면 차후 입찰 시에는 참가를 꺼리는 경향이 강한 것도 그 이유이다. 그럼에도 불구하고, 입찰공고 시 참가자격 강화 조치(공동계약 제한, 공동수급체 구성원 수 상한 하향 조정)와 업체간 경쟁 효과의 개연성 여부는 투찰률의 임의 상승을 막기 위해 확인할 필요성이 있다고 보인다.

5. 조치할 사항

- ① ●부는 경마관계자 단체보험 입찰공고 시 투찰률의 임의 상승을 예방하기 위해 공동수급체 참가 제한, 공동수급체 구성원 수 상한 하향 조정 등의 방안을 검토하시기 바랍니다. 【권고】

한 국 마 사 회 감 사 실

(경고·통보)

일련번호 2022-종합-03
분야 계약
제목 연간단가 계약 물품의 수시 수의계약 부적정
소관본부 ★본부, ○본부
소관부서 ◎부, ◇부
내용

1. 업무개요

◇부는 경주마와 승용마에 대한 유전자(DNA) 검사 수행 및 연구를 통해 원
활한 혈통 등록을 지원하는 업무를 맡고 있다. 유전자 검사 물품은 물품별 특성
에 따라, 유전자 분석용 시약·소모품과 추출용(전처리용) 시약·소모품으로 용도
가 구분되며 매년 연간단가 계약을 체결하여 분기별로 필요량을 구매하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「계약예규 물품구매계약일반조건」 제9조에 따르면, 기 체결된 연간단가 계
약 품목의 수량 변경이 필요시엔 계약된 수량을 100분의 10 범위 내에서 변경할
수 있다. 더불어, 수급 상황 등을 고려하여 부득이하다고 판단하는 경우 100분의
10 범위를 초과한 변경도 가능하다. 이를 달리 말하면, 연간단가로 계약된 수량
의 한도를 초과한 구매 수요가 생겼을 시엔, 수량 추가 조정을 통한 기존 연간

단가 계약의 변경을 우선적으로 검토해야 하며, 특별한 사정 등 불가피한 경우에 한해서만 별도의 수시 수의계약을 통해 구매해야 할 것이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◇부 담당자는 유전자 검사 물품의 연간단가 계약 분과 별도로 추가 필요분이 생길 때마다 관행적으로 1천만 원 미만 수시 수의계약을 통해 물품을 구매하고 있다. 수시 구매 전 시중 업체의 견적 비교를 하고 있는데 기 사용 중인 실험기기(제조사 : △△)와 호환되는 동일 제조사 물품을 가장 저렴히 납품하는 업체를 최우선 선정 기준으로 삼고 있다. 이에, 감사실에서 과거 수시 구매 내역을 살펴보았으며 다음과 같은 문제점을 발견하였다.

[표1] 유전자 검사 물품 구매 계약 현황

(단위 : 원)

연간단가 계약					특정업체 수시 구매	
연도	구분	계약업체	계약기간	계약금액	건수	구매액 합계
2019	분석용	▲▲	2019.5.15.~2019.12.31.	75,680,000	7건	43,479,150
	추출용	▽▽	2019.5.15.~2019.12.31.	25,058,000		
2020	분석용	▲▲	2020.3.18.~2020.12.31.	96,240,100	3건	24,707,100
	추출용	▽▽	2020.3.13.~2020.12.31.	28,982,800		
2021	분석용	▼▼	2021.4.08.~2021.12.31.	105,358,660	6건	37,753,100
	추출용	▲▲	2021.4.08.~2021.12.31.	33,429,000		
2022	분석용	◁◁	2022.3.24.~2022.12.31.	120,702,705	5건	31,908,803
	추출용	◀◀	2022.3.16.~2022.12.31.	45,351,900		

- 구매액 합계는 1천만 원 미만으로 수시 구매한 금액의 합임

첫째, 1천만 원 미만의 수시 수의계약 필요시 마다 특정업체(▲▲)에 편중하여 물품을 구매한 점이 확인되었다. 이에 대해 담당자는 ‘▲▲가 사실상 독점의 지위에 있어 해당 물품을 가장 저렴히 납품하고 있기 때문’이라고 설명하였다.

그러나 비록, 해당업체가 우연히 최저가 견적을 연속으로 제출하여 구매업체로 선정되었다고 하더라도 담당자의 의도와 관계없이 특정업체에 일감을 몰아주는 것처럼 비취질 우려가 있으므로 해당 구매 방식은 바람직하다고 할 수 없다. 만약, ▲▲를 통해 물품 구매를 할 수 밖에 없는 상황이라면 견적 비교를 할 것이 아니라 ▲▲가 독점 공급자임을 증빙하는 자료를 확보한 후 이를 근거로 독점 품목에 대해 정식적인 수의계약을 체결하는 것이 옳다고 판단된다.

둘째, 담당자는 유전자 검사 물품의 연간단가 계약 분 외에 추가 필요 분이 발생하자 기존 연간단가 계약의 수량 변경을 하지 않은 채 연간단가와 동일한 단가로 ▲▲로부터 수시 구매를 지속해왔다. 심지어 기존 연간단가 계약 수량 조정의 당위성을 알고 있었음에도 신속한 업무 처리가 필요했다는 이유로 기존 연간단가 계약을 변경하지 않은 것이다. 이는 정식 계약변경 절차를 거치지 않고 암묵적인 형태로 기존 연간단가 품목의 수량을 늘려준 것으로 볼 수 밖에 없으므로 바람직한 업무 처리 방식이라고 보기 힘들다.

[표2] 연간단가와 수시 구매 단가가 동일한 경우 (예시)

(단위 : EA, 원)

연도	품목명	품목명	연간단가 계약			(추가) 수시 구매			비고
			수량	단가	금액	수량	단가	금액	
2019 (10.16.)	분석용	●●	5	1,660,000	8,300,000	2	1,660,000	3,320,000	당해 연간단가와 수시 구매 단가가 동일
2020 (09.02.)	추출용	◆◆	13	682,000	8,866,000	5	682,000	3,410,000	
2020 (10.21.)	분석용	▣▣	6	2,473,000	14,838,000	2	2,473,000	4,946,000	
2021 (10.14.)	분석용	▢▢	13	1,883,000	24,479,000	2	1,883,000	3,766,000	
2022 (08.10.)	추출용	▤▤	1	2,189,000	2,189,000	1	2,189,000	2,189,000	

- 연도의 괄호 안은 수시 구매한 시기이며, 상기 단가에는 부가가치세가 미포함 되어 있음

셋째, 직전년도 연간단가 계약 종료 시기로부터 당해년도 계약 시작 시기까지의 공백기에 연간단가 계약에 포함된 품목을 직전년도 연간단가보다 비싼 단가로 수시 구매하기도 하였다. 이는 2019~2022년 연간단가 계약기간의 시작 시기가 3~5월, 종료 시기가 모두 12월 말로 설정됨에 따라서 생긴 연간단가 계약간의 공백기(약 3~5개월)에 해당 품목의 수요가 발생하였기 때문이다. 만약, 직전 연간단가 계약 종료 시기가 12월 말이 아닌 신규 계약 시작 시기의 직전이었던다면 연간단가 계약의 연속성이 유지되어 단가 인상 없이 기존 연간단가로 구매할 수 있으므로 예산을 낭비하는 일은 없었을 것이라 판단된다

[표3] 연간단가 보다 수시 구매 단가가 비싼 경우 (예시)

(단위 : EA, 원)

연도	품목명	품목명	연간단가 계약			(추가) 수시 구매			비고
			수량	단가	금액	수량	단가	금액	
2021 (01.29.)	분석용	ΣΣ	1	1,718,000	1,718,000	1	1,966,000	1,966,000	'20년 연간단가가 수시 구매 단가보다 저렴
	분석용	ㄷㄷ	1	1,900,000	1,900,000	1	2,222,000	2,222,000	

- 연도의 괄호 안은 수시 구매한 시기이며, 상기 단가에는 부가가치세가 미포함 되어 있음

과거 감사실에서 일상감사를 통해 유전자 검사 물품의 수시 구매를 최소화할 것을 지적하였음에도 이를 이행하고자 하는 노력은 많이 부족했던 것으로 보인다. 이에, 물품 수시 구매에 대한 문제 의식을 강화하고 해당 문제를 타 부서원과 공유하여 재발 방지에 힘써야 할 것으로 판단된다.

4. 조치할 사항

- ① ◎부는 유전자 검사 물품 구매 시 특정업체 편중 선정, 불필요한 수시 수의계약, 수의계약 가격 결정 부적정 등 해당 업무를 부적절하게 처리해 온 관

련자에게 「감사규정」 제35조(감사결과 통보)에 따라 “경고” 처분하시기 바랍니다. **【경고】**

- ② ◇부는 물품 구매 시 특정업체 편중 선정, 불필요한 수시 수의계약, 수의계약 가격 결정 부적정 등 업무를 부적절하게 처리한 사례를 부서 내 공유하고, 동일 사례가 재발하지 않도록 자체 교육을 실시하시기 바랍니다. **【통보】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(통 보)

일 련 번 호 2022-종합-04
분 야 복리후생
제 목 자녀돌봄휴가 사용 신청 부적정
소 관 본 부 ★본부
소 관 부 서 ◎부
내 용

1. 업무개요

우리 회는 일·가정 양립 확산 정책을 반영하여 2018.1.1.부터 「취업규칙」 제 18조에 따라 자녀돌봄휴가 제도를 특별휴가로 시행하고 있으며, 해당 휴가를 사용하려는 직원은 해당 신청 건에 대해서 관련 증빙서류를 제출하여야 한다.

2. 관계규정 및 판단기준

「취업규칙」 제18조에 따르면 자녀가 있는 직원은 연간 2일(자녀가 2명 이상인 경우 연간 3일)의 범위에서 자녀돌봄휴가를 사용할 수 있다. 이 경우 자녀돌봄휴가는 시간 단위로 사용할 수 있고, 신청 시 관련 증빙서류를 제출하여야 한다. 자녀의 어린이집, 유치원 및 초·중·고등학교 등에서 공식적으로 주최하는 행사 또는 상담에 참여하거나, 자녀의 병원 진료(건강검진, 예방접종 포함)에 동행하는 경우에 자녀돌봄휴가를 사용할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

특별휴가 제도가 그 취지와 목적에 맞게 운영될 수 있기 위해서는 그에 부합한 복무관리가 체계적이고 투명하게 이루어져야 한다. 그 일환으로 ◎부에서는 자녀돌봄휴가를 사용하려는 경우에는 ‘학부모 알림장, 가정통신문 등 대상, 날짜, 장소, 주최를 알 수 있는 문건’을 첨부하여 인사정보시스템을 통해 신청하도록 하였다.

따라서 직원이 자녀돌봄휴가를 신청하는 경우 승인권자는 신청사유에 따른 관련 증빙서류를 사전에 확인하고 승인하여야 하며, 긴급한 사유로 사전신청이 어려운 경우에는 사후에 관련서류를 등록하도록 하는 것이 타당하다.

2019.1.1.부터 2022.10.30.까지의 자녀돌봄휴가 사용내역을 점검한 결과, 자녀돌봄휴가 신청 및 이행 확인 시 관련 증빙자료를 첨부하지 않은 경우는 [표1]과 같이 확인되었다.

【표1】 자녀돌봄휴가 사용 내역

구분	자녀돌봄휴가 (관리부서승인기준)			
	증빙 제출	증빙미제출	소계	미제출 비율
2019.	103건 (90.25일 / 0.88일)	-	103건	0%
2020.	276건 (272.4일 / 0.99일)	9건 (14일 / 1.56일)	285건	3.16%
2021.	199건 (193.8일 / 0.97일)	2건 (3일 / 1.5일)	201건	0.99%
2022.10.	209건 (213.94일 / 1.02일)	4건 (3.63일 / 0.91일)	213건	1.88%
합계	787건 (770.44일 / 0.98일)	15건 (20.63일 / 1.38일)	802건	1.87%

증빙 미첨부 건의 경우, ① 해당 기간동안 육아휴직 등의 상태로 신청자가

자녀돌봄휴가 신청시 증빙을 첨부해야 하는 기준을 모르고 있거나, ◎부 근태 담당자를 통해서 개별 휴가 신청을 요청한 경우, ② 업무용 태블릿 PC와 부서 서무를 통한 SAP로 자녀돌봄휴가를 신청할 경우에는 서류를 첨부하지 않아도 휴가가 신청된 것으로 확인이 되었다.

해당 미첨부 건에 대해서는 사후에 해당부서 상사와 ◎부 근태 담당자가 증빙 첨부여부를 확인하여야 하나, 이에 대한 사후관리가 철저하게 이루어지지 않은 것으로 보인다.

4. 관계부서 의견 및 검토결과

◎부에서는 감사결과를 전반적으로 수용하면서 자녀돌봄휴가 관리 및 점검 업무 개선방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

- ① ◎부는 자녀돌봄휴가 제도의 취지와 목적에 따라 철저한 복무관리가 이루어질 수 있도록 각 부서장에게 근태 관련 사항의 결재 시 사유와 증빙자료를 첨부하도록 하고 관련 규정 적정 여부를 면밀히 검토하고 처리할 수 있도록 안내 및 사후 관리 방안 등의 관련 업무 관리를 철저히 하시기 바랍니다.

【통보】

한 국 마 사 회 감 사 실

(통보·시정)

일련번호 2022-종합-05
분야 복리후생
제목 직무평가급 과오 지급
소관본부 ★본부
소관부서 ◆부
내용

1. 업무개요

◆부는 「급여규정」에 따라 세부사항을 정하고 임직원 연봉 및 직무급 등 지급하는 업무를 하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

직원에게 지급되는 급여는 기본연봉, 성과연봉, 부가연봉으로 구성되어 있으며, 기본연봉은 기준연봉과 직무평가급을 합한 금액을 의미한다. 기준연봉이란 개인별로 연봉 조정의 기본이 되는 보수를 말하며 이를 12등분한 금액은 연봉월액이 된다. 직무평가급이란 직무의 곤란성 및 책임의 정도를 반영하여 직무등급에 따라 지급되는 보수를 말한다.

직무평가급은 직무를 등급화하여 핵심직무에 대한 보상으로 직원들의 사기진작과 근무 의욕을 고취하고, 비선호, 기피대상 직무에 대하여 장기 근무를 유도

하기 위해 직무를 분류하여 직원이 맡고 있는 직무에 따라 차등 지급하는 급여를 의미하며, 직무평가급의 운영은 「급여규정」에 의해 회장 지침에 따른다고 되어 있다. 이에 ◆부에서는 직무평가급 개편 방안을 수립하고 있다.

따라서 급여 산정 시 개인별 당해 직무에 따라 직무등급을 구분하여 등급에 해당하는 금액을 기준으로 지급금액을 산출하고, 직원이 승진 등으로 인하여 직무평가급 변경사유가 발생할 경우 당해 직급 근속기간을 재산정하여 직무평가급 지급에 착오가 없도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◆부 사고보고를 통해 2020~2022년 직무급 지급현황을 살펴본 결과 과다 지급 21,786,593원, 과소 지급 3,588,710원이 발생되었다. 과오 지급 내역은 [표1]과 같이 무보직자나 기관경영평가 상위지표 부서장, 지사장, 인사 대기 및 정년 대기 등에서 발생된 것이다.

직무평가급은 「급여규정」에 따라 회장이 지침을 정하는 사항으로 최근 지급 기준을 확인 시 각 직급별 최소 12개(5급 이하)에서 최대 23개(1~2급)로 세분화 구분되어 있다. 최근 2년 이내 승진 및 징계, 인사이동 등 직무평가급 변경사유가 발생 시 지급기준에 맞는 직무평가급을 지급해야 하나, 급여 프로그램 상 일부 직무등급에 대한 직무평가급이 직무평가급 운영계획과 맞지 않게 입력되었거나 누락되어 그 직무등급에 맞는 직무평가급이 제대로 지급되지 않은 것으로 파악된다. 특히 기관경영평가 비계량지표 상위 관리자의 경우 직접 급여시스템에 변경내역을 입력해야 하나, 변경사항 일부를 반영하지 않아 직무평가급이 제대로 지급되지 않았다.

【표1】 개인별 직무급 과오 지급 내역 (생략)

2020년 인사발령으로 이동한 직원에 한하여 무보직 등급 등으로 변경하여 직무평가급이 지급되어야 하나, 기존의 직무등급으로 직무평가급을 계속 지급하고 있었다. 또한 경마일, 임금피크제 등 세분화된 직무 등급에 따라 변경이 발생하면 직무급이 변경 지급되어야 하나, 잘못된 기준으로 부적정하게 직무급이 지급되고 있었다. 특히 기관경영평가 비계량 상위지표 담당자는 인사명령과 별도로 부서별 자체적으로 지표 담당자 변경이 이뤄지고 있으며, 매월 □부로부터 관련 자료를 제출 받아 시스템 입력을 통해 변경이 필요하다.

사고보고 이후 개인별 최종 과오 지급 금액을 산출하여 과다 지급 대상자에게는 환수방법 동의절차를 진행하여 급여 및 성과급에서 상계하였으며, 고액 과오 지급분에 대해서는 지난 7월 분 급여부터 정산 조치 중에 있다.

4. 관계부서 의견 및 검토결과

담당부서에서는 감사 결과를 받아들이면서 앞으로 직무 조정에 따른 직무평가급 변경 업무를 철저히 하겠다는 의견과 과오 지급된 직무평가급에 대해 환수를 하겠다고 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

- ① ◆부는 직무평가급 과오 지급과 관련하여 유사사례가 재발되지 않도록 ◎부와 협조하여 직무평가급 등급을 정기적으로 점검하시기 바랍니다. 【통보】
- ② ◆부는 과다 지급된 직무평가급 21,786,593원에 대해서는 환수 조치하고, 과소 지급된 3,588,710원에 대해서는 소급 지급 바랍니다. 【시정】

【별첨】 직무평가급 지급기준 (2021년 ~ 현재) (생략)

한 국 마 사 회 감 사 실

(주의·통보)

일련번호 2022-종합-06
분야 성과평가
제목 내부경영평가 계량지표 운영 부적정
소관본부 ★본부
소관부서 □부, ◎부
내용

1. 업무개요

□부는 「직제규정시행세칙」 제8조에 따라 ‘내부 경영평가에 관한 사항 총괄’, ‘경영평가지표의 총괄 및 조정’, ‘부서별 성과평가 및 보상에 관한 사항’ 등을 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「경영관리규정」 제55조에 따르면 ‘각 평가대상 부서별 평가지표 및 평가기준’, ‘지표별 평가방법 및 지표수정에 관한 사항’을 포함하여 편람을 작성하도록 하고 있으며, ‘2021년도 내부경영평가편람’(이하 ‘평가편람’이라고 한다)에 따르면 지표수립 세부사항은 별도 수립한 지표수립계획에 따르도록 하고 있다.

그리고, ‘2021년도 내부경영평가 지표수립계획(안)’(이하 ‘지표수립계획’이라고 한다)에 따르면 계량지표 목표설정 방식은 ‘목표부여편차’ 방식 적용을 원칙

으로 하되, 필요한 경우에 한정하여 ‘목표부여’ 등 기타 목표설정방식을 적용하도록 하고 있으며, ‘목표부여’ 방식은 [표1]과 같이 정부정책, CEO 지시사항, 중장기 사업계획상 부여된 정량목표로서 명확성과 도전성이 인정되는 경우에만 적용하도록 하고 있다.

【표1】 계량지표 목표설정 방식

구 분		목표설정			비 고
		기준치	최고목표	최저목표	
목표부여 편차	상향	MAX(과거 3개년 평균, 전년 실적)	기준치+1×편차(σ)	기준치-2×편차(σ)	과거실적 3~5년 편차 사용
	하향	MIN(과거 3개년 평균, 전년 실적)	기준치-1×편차(σ)	기준치+2×편차(σ)	
목표부여	상향· 하향	전년도 실적	정부정책, CEO지시사항, 중장기 사업계획 상 부여된 정량목표 (명확성, 도전성이 인정되는 경우)	(최고목표-기준치)를 10로 간주하고, (기준치-2σ)를 최저목표로 함	과거실적 1~2개인 경우
향상도 반영방식	상향	전년 대비 실적 향상 정도를 별도의 산식에 따라 적용			부서 고유지표 적용불가
목표대 실적	상향	별도의 산식으로 득점률이 산출되는 지표에 적용			

- 지표수립계획 발체

따라서, □부는 목표부여 방식을 적용하는 경우 그 목표값의 도전성이 확보되도록 내부평가지표 총괄 및 조정 관련 업무를 철저히 하여야 한다.

한편, 「취업규칙」 제3조에 따르면 직원은 법령, 정관 및 제규정을 준수하고 상사의 정당한 직무명령에 복종하며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하므로 내부경영평가 담당 직원은 성과평가 계량지표 목표값의 도전성이 확보되도록 업무를 성실히 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2021년 ‘기수, 관리자 재해율(▽)’ 지표(이하 ‘▽ 재해율 지표’라고 한다)는 전사 핵심성과지표(이하 ‘KPI’라고 한다)인 하향지표로서 □부에서 지표 평가방식을 결정하고, ●부에서 최초 설정한 목표값을 반영하여 지표정의서를 작성한 후, 각 경마장별 소관부서에 배부하는 방식(Top-Down)으로 운영하였다.

그리고, ●부는 ■경마장의 기존 실적치가 낮아 실적 달성(실적치 하향)에 현실적인 어려움이 있다는 사유로 ▽ 재해율 지표의 목표값을 [표2]와 같이 전년보다 28.9%나 오히려 상향하여 설정하였다.

【표2】 2021년 사업장별 기수, 관리자 재해율 목표 설정

구 분	2018년 실적	2019년 실적	2020년 실적	2021년 목표	전년대비
▲	25.6%	25.7%	25.5%	23.6%	△7.5%
△	30.9%	28.4%	26.9%	26.3%	△2.2%
■	15.4%	10.6%	9.7%	12.5%	28.9%
계	25.9%	24.4%	23.7%	22.8%	△3.8%

그런데, 편람 및 지표수립계획에 따르면 목표부여 방식의 최저목표 산정 방법은 ‘최고목표-기준치’를 1σ로 간주하고 ‘기준치-2σ’를 최저목표로 산정하는 것으로 산식 자체에는 상·하향 지표의 구분이 없고, 최고목표가 기준치보다 낮은 경우는 하향지표, 최고목표가 기준치보다 높은 경우는 상향지표가 되는 것이므로, 동 지표를 하향지표로 운영하기 위해서는 지표수립부서인 □부가 최고목표를 하향하거나 기준치를 상향함으로써 최고목표가 기준치보다 낮은 수치가 되도록 조정하였어야 한다.

그러나, □부 담당자 E 과장은 ●부에서 설정한 최고목표의 도전성에 대한

별다른 검증 없이 지표정의서에 단순 반영하였고, [표3]과 같이 하향지표인 ▽ 재해율 지표의 목표값이 최고목표는 기준치보다 높게, 최저목표는 기준치보다 낮게 설정되어 마치 상향지표인 것처럼 확정되었다.

【표3】 ▽ 재해율 지표 설정

□ 과거 데이터 및 실적

지표명	2018년 실적	2019년 실적	2020년 실적
기수, 관리자 재해율(▽)	15.385%	10.563%	9.722%

□ KPI 목표값 설정

평가방식	과거 3개년 평균	2020년 실적	표준편차	최고목표	기준치	최저목표
목표부여III	11.890	9.722	2.436	<u>12.500</u>	<u>9.722</u>	<u>4.167</u>

- 지표수립계획 및 평가편람 발체

위와 같은 목표값 설정으로 인하여 ▽ 재해율 지표는 실적치가 전년대비 악화되어야 최고 점수를 획득할 수 있고, 전년대비 유사하거나 개선된 실적을 얻는 경우 오히려 점수가 하락하게 되는 중대한 오류가 발생하였고, 최종적으로는 내부평가 등급 및 성과급 배분에까지 오류를 발생시킬 위험이 초래되었다.

이와 같은 오류 재발을 막기 위해 □부는 향후 내부평가 지표 수립 시 목표 부여 방식이 필요한 경우는 목표값의 도전성이 확보되도록 지표의 기준치 및 목표값 검증을 강화할 필요성이 있다.

지표수립계획에 따라 ‘배부된 전사 KPI의 최고목표의 도전성이 과도한 경우’ 지표 배부 대상부서가 최고목표 조정 의견을 제시할 수 있음을 고려하면, 역으로 최고목표의 도전성이 과소한 경우는 □부가 최고목표 조정을 고려하여야 할 필요성이 있는 것으로 판단된다.

한편, □부는 동 지표의 최종 실적치가 14.69%로 목표치보다도 높음에도 득점률은 100%를 획득한 것을 최종 평가등급 산출 과정에서 확인하였고, 성과관

리위원회 심의를 거쳐 득점률을 87.375%로 변경함으로써 지표 실적 산정 오류를 수정하였으므로, 최종 내부평가 등급 결정 및 성과급 배분은 적정하게 이루어진 것으로 판단된다.

4. 관계부서 의견 및 검토결과

내부평가 담당자인 E 과장은 지표수립 및 실적 검증 시 확인을 제대로 하지 못하였고, 업무상 필요한 주의를 다하지 못하였음을 인정하였다.

동 과실의 정도를 판단하여 본 결과, 내부경영평가 지표수립 및 평가편람 작성 업무는 전사를 대상으로 하는 업무로서 업무의 범위가 넓고, 검토하여야 할 지표의 개수도 적지 않으며, 지표정의서의 최초 작성 단계는 F 대리가 담당하였으므로, E 과장이 업무 전반에 걸쳐 주의 의무를 현저히 소홀히 하였다고 보기는 곤란한 것으로 판단된다.

또한, 최종 실적 평가 단계에서나마 지표정의서 오류를 확인하고, 성과관리 위원회를 거쳐 득점률을 조정함으로써, 최종 평가 등급이나 성과급 지급에까지 오류가 미치는 것은 방지한 점을 고려 시 그 초래한 결과가 중하다고 보기도 곤란한 것으로 판단된다.

따라서, 주의 의무 소홀의 정도나 그 초래한 결과를 종합적으로 고려 시 동 과실은 징계에 이를 정도는 아니며, “주의” 처분이 적정한 것으로 판단된다.

5. 조치할 사항

- ① ◎부는 내부평가 지표관리 업무를 소홀히 함으로써 평가결과가 부적정하게 될 위험을 초래하여 「취업규칙」 제3조를 위반한 관련자에게 「감사규정」 제

35조(감사결과 통보)에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. 【주의】

- ② □부는 향후 내부경영평가 지표 수립 시 계량지표 목표값의 도전성이 확보
될 수 있도록 평가방법 적용 및 목표치 설정 등 업무를 철저히 하시기 바랍
니다. 【통보】

한 국 마 사 회 감 사 실

(통 보)

일련번호 2022-종합-07
분야 예산
제목 예산관리지침 및 리스크관리규정 준수 미흡
소관본부 ★본부
소관부서 ▼부
내용

1. 업무개요

▼부는 사업계획 및 예산 편성·조정·통제 등 우리 회 사업예산에 관한 전반적인 총괄 업무와 전사 리스크 관리계획 수립, 리스크 관리위원회 운영 등 전사적 리스크 관리업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

우리 회는 「공기업 예산운용지침」에 따라 연간 사업계획 및 예산을 확정하고 확정된 사업예산의 효율적인 관리를 위해 「사업 및 예산관리 지침」을 수립 및 전 부서에 배포하여 동 지침에 따라 예산 업무를 수행하도록 하고 있다.

또한 「리스크관리규정」을 통해 전사적 리스크 관리에 대한 기본적인 사항을 정의하고 리스크에 대한 체계적인 관리를 통해 지속가능경영을 도모하고 있다. 이를 위해 동 규정 제13조에서는 매년 전사 리스크 관리계획을 수립하고 리스크

관리위원회의 심의를 거쳐 확정하도록 하고 있으며, 리스크 관리활동에 대한 지속적인 모니터링이 이루어질 수 있도록 동 규정 제24조에서는 매 회계연도가 끝난 후 2개월 이내에 직전년도의 리스크 관리결과를 종합하여 위원회에 보고하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 사업예산 지침 상 계정과목별 예산집행 기준 등 정비 필요

2022년 사업 및 예산관리 지침을 점검한 결과, 예산 집행기준 등과 관련하여 다음과 같이 정비가 필요한 사항이 확인되었다. 먼저 ‘기타행사비’ 계정의 경우, 집행기준에 내부 행사를 위한 용도로 사용하도록 명시하고 있으며 내부시설을 최우선적으로 활용하여 예산을 절감하도록 하고 있다.

【표1】 「사업 및 예산관리지침」 내 ‘기타행사비’ 계정 과목 관련

구분	계정과목	집행기준
경상 경비	행사비 <u>기타(직원)행사비</u>	■ 내부 행사를 위한 용도로 사용하며 내부시설(컨벤션센터, 문화공감홀 등) 최우선 활용을 통해 예산 절감

하지만 2019.1.부터 2022.6.까지의 ‘기타행사비’ 계정과목에 대한 예산배정 내역 및 집행내역을 점검한 결과, [표2]과 같이 ‘지사 지역행사 친화사업·지사 지역행사 참가비’ 명목의 예산이 배정되었으며 지역주민 산악회 행사, **동 주민총회 등 내부 행사와는 무관한 지역 행사를 지원하는 등 집행기준에 부합하지 않게 예산을 배정·사용한 사실을 확인하였다.

【표2】 지역행사 관련 '기타행사비' 예산 배정내역(2022년 기준)

부서	계정과목	예산코드	예산코드명	배정금액(원)
지사지원부 (각 지사)	행사비 기타(직원) 행사비	22-04566	지역행사 친화사업	72,900,000 (2,700,000)
		22-04567	지역행사 참가비	178,200,000 (6,600,000)

다음으로 「사업 및 예산관리지침」의 계정과목별 집행기준 중 일부 명확화와 보완이 필요한 사항이 확인된다. ‘회원실운영비’는 프리미엄 서비스를 제공하는 좌석의 서비스에 대한 직접경비(경마전문지, 간식, 음료 등)로 한정하여 집행해야 하는 항목이다. 그러나, 최초 도입 시 프리미엄 좌석의 개념이었던 지정좌석실이 전 좌석 지정좌석제가 도입됨에 따라 서비스가 제공되는 좌석과 미제공되는 퍼블릭 좌석으로 분화되었고 퍼블릭 좌석에 사용되는 간접비 또한 회원실운영비로 사용하는 사례가 빈번하게 발생하였다. 따라서 프리미엄 서비스를 제공하는 좌석의 직접경비에 대해서만 집행할 수 있도록 회원실운영비의 집행 대상을 보다 명확히 할 필요가 있다.

또한 경상경비 ‘포상금’ 계정의 경우, 집행기준에 ‘경마비위 및 사설경마 신고 활성화를 위해 포상금 제도를 적극 활용’이라는 부분이 기재되어 있는데, ‘사설경마신고포상금’의 경우 기타경비 ‘사업포상금’으로 분류되어 집행되어야 할 항목이므로 해당 내용에 대한 집행기준 정정을 통해 사설경마신고포상금이 경상경비로 잘못 집행 되는 문제를 사전에 방지할 필요가 있을 것으로 판단된다.

따라서 ▼부는 상기 사례와 같이 사업예산 집행기준을 현행화, 명확화하거나 불필요한 내용 삭제 등 수정할 사항이 있는지 「사업 및 예산관리 지침」 등 관련 기준을 전체적으로 점검 및 정비할 필요가 있다.

【표3】「사업 및 예산관리지침」 내 ‘신고포상금’ 계정과목 관련

구분	계정과목	집행기준
경상 경비	포상금 부서, PA, 선수단, 신고포상금, 기타	■ 예산편성 내역 및 지급기준에 따라 집행하되, 경마비위 및 사설경마 신고 활성화를 위해 포상금 제도 적극 활용
기타 경비	사업포상금 사설경마신고포상금	■ 예산편성 내역에 따라 집행

나. 「리스크관리규정」에 따른 리스크 관리 현황 보고 미흡

「리스크관리규정」에서는 리스크 관리활동이 성실히 이행되고 있는지 지속적으로 모니터링하고 변동된 리스크 상황에 적절히 대응하기 위해 리스크 총괄부서의 장이 매 회계연도 종료 후 2개월 이내에 직전연도의 리스크 관리결과를 종합하여 리스크관리위원회에 보고하도록 하고 있다.

그러나, 최근 4 년간 연간 리스크 점검 내역 및 리스크관리위원회 보고 현황을 점검한 결과, 2019년부터 2021년까지 전년도 리스크 관리결과 보고를 미시행한 것으로 확인되었다.

【표4】연간 리스크 점검결과의 리스크관리위원회 보고 현황

연도	리스크관리위원회 개최일자(제1차)	전년도 리스크점검 결과 보고 여부	비고
2019	2019. 5.17.(금)	점검결과 보고 없음	-
2020	2020. 5. 7.(목)	점검결과 보고 없음	2019년 리스크 점검결과 별도 결재(2020.3.6.)
2021	2021. 8.13.(금)	점검결과 보고 없음	리스크관리위원회를 대체하여 비상경영위원회 개최
2022	2022. 7. 6.(수)	2022년 전사 리스크관리계획 내 2021년 리스크 점검결과 포함	-

4. 조치할 사항

- ① ▼부는 사업예산이 효율적으로 관리될 수 있도록 「예산관리지침」 등 관련 규정을 정비하시기 바랍니다. 【통보】
- ② ▼부는 「리스크관리규정」을 준수하여 점검결과를 철저히 보고 및 관리하시기 바랍니다. 【통보】

한 국 마 사 회 감 사 실

(징계·경고·통보·시정)

일련번호 2022-종합-08

분 야 인사

제 목 경마지원직 복무의무 위반

소 관 본 부 ★본부

소 관 부 서 ◎부

내 용

1. 업무개요

◁부 소속 경마지원직 I는 2016.4.2.부터 금~일요일(3일), J는 2018.6.14.부터 토~일요일(2일) 안내 업무를 담당하고 있다.

한편, ◎부에서는 경마지원직을 대상으로 2022년도 근무평가를 실시하면서 객관적 지표 관련 근태 점검을 2022.10.30.까지 완료하여 평가점수를 공개하였고, 2022.11.4.부터 2022.11.17.까지 평가점수에 대한 이의신청을 접수 받았다. 근무평가 점수공개 및 이의신청 세부절차는 [표1]과 같다.

【표1】 2022년 경마지원직 근무평가 점수공개 및 이의신청 절차

구 분	내 용
근태점검 기간	2021.11. 1.(월) ~ 2022.10.30.(일)
평가점수 공개	2022.11. 4.(금) ~ 2022.11.17.(목) 기간 중 개인별 SAP을 통한 조회
이의신청 대상	객관적 지표 평가 점수
이의신청 절차	이의신청서 작성하여 ◎부 협조전 제출 → (◎부) 이의신청 심의 후 조정

가. I의 경우

I는 평가점수 공개 이후인 2022.11.5.에 기존에 무단결근 처리된 2일 (2022.6.4.(토), 2022.6.11.(토))에 대하여 병가로 정정하도록 <부 운영원에게 요청 하였으며, 운영원은 동 내용을 ©부 담당자에게 전달하였다. ©부 담당자는 5개월이 지나서야 병가로 근태 수정을 요청하는 것은 이례적인 경우로 진위 여부가 의심되어 해당 일자의 진료확인서 및 진료영수증을 문서로 결재 받아 제출할 것을 안내하였고, 2022.11.11. <부는 I가 제출한 이의신청서를 ©부에 문서로 발송 하였다.

협조전 수신 당일, ©부 담당자는 I가 제출한 진료확인서와 해당 병원의 홈페이지에 기재되어 있는 의사명이 다른 점을 발견하고 해당 병원에 문의한 결과, 당사자인 I의 내원 기록이 없으며 I가 제출한 진료확인서는 해당 병원의 서류가 아니라는 점을 확인하였다. 동 내용을 <부 운영원을 통해 재확인한 결과, I는 진료확인서를 위조하였음을 시인하였다.

나. J의 경우

위 I의 사례가 발생하자 ©부는 <부의 ‘2022년 병가 사용내역’을 전수조사 하였고, I가 제출한 위조진단서와 같은 진단서를 2022.9.25.자로 제출하여 병가 승인을 받은 J를 추가로 발견하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「경마지원직인사관리규정」 제38조에 따르면 업무 외 질병·부상 등으로 병가를 신청하는 경우 2주일 내에서 병가를 허가할 수 있도록 되어 있으며 이 경우 병가 기간의 급여는 무급으로 한다. 또한, 「경마지원직근태관리지침」에서는 병가 신청 시에 진단서, 진료확인서 등 증빙서류를 첨부하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 경마지원직은 업무 외 질병·부상 등으로 근무를 할 수 없는 경우에는 진단서, 진료확인서, 소견서 등 지정된 증빙서류를 첨부하여 증빙서류 기준일로부터 1주일 이내에 병가를 신청해야 하며, 증빙서류를 위조하여 병가를 신청하는 경우에는 무단결근으로 처리된다.

【표2】 경마지원직 병가신청 절차

구 분	내 용
대 상 자	2주 이내 상병 등으로 업무가 불가능한 경마지원직
기 간	2주(근무일 및 비근무일 포함)
신청절차	① SAP 신청(본인) → ② 운영원(발매소장) 승인 → ③ 관리부서 승인
신청시기	증빙서류 기준일로부터 1주 이내
증빙서류	진단서, 진료확인서, 소견서 (병가 전후 3일 이내 발급된 것만 인정) ※ 처방전, 진료비계산서(영수증) 불가

- 「경마지원직근태관리지침」에서 발췌

한편 “경마지원직 근무평가 시행계획”에 의할 때 경마지원직은 [표3]과 같이 내부평가급(매출장려금)을 1인당 연간 1,000천 원을 지급받고 있으며, 무단결근 4회 이상인 자는 내부평가급 중 50%인 500천 원(단, 근무평가 결과에 따라 차등지급)의 지급 제외 대상자에 해당하게 된다.

【표3】 경마지원직 내부평가급(매출장려금) 지급기준

구 분	매출액 달성도	근무평가 결과
가중치(금액)	50% (500천 원)	50% (500천 원)
내 용	당해년도 목표매출액 달성비율	당해년도 근무평가 결과에 따른 차등지급
비 고	-	무단결근이 4회 이상인자 지급 제외

또한 「경마지원직인사관리규정」 제49조(직권면직)에 따르면 3개월 이내에 4일 이상 무단결근을 할 경우 직권면직 할 수 있다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◎부가 조사 의뢰한 경마지원직 2명에 대하여 감사실에서 추가로 조사한 결과 다음과 같은 사실을 확인하였다.

가. I의 경우

I는 [표4]와 같이 2019년부터 2022년까지 약 4년간 총 31회의 병가를 신청하였는데, 그 중 19회는 위조된 증빙자료를 제출하거나 증빙자료를 미제출하는 등 정상적인 절차를 따르지 아니한 것으로 확인되었다.

19회 중 ① 14회는 본인이 보유하고 있던 진료확인서 양식을 임의로 위조하여 제출하였고, ② 2회는 구두로 병가처리 후 5개월 뒤 위조한 진료확인서와 카드명세서를 증빙자료로 제출하였으나 위조되었다는 점이 확인되었으며, ③ 3회는 증빙자료를 미제출하며 무단결근 하였다.

【표4】 I의 병가 등 신청 내역

순	연도	병가일자	제출서류(발급처)	비고	징계시효도과
-	2019	2019. 8.10.(토)	진료확인서(생략)	서류위조	○
-		2019.10.11.(금)	진료확인서(생략)	-	-
-		2019.10.25.(금)	진료확인서(생략)	서류위조	○
-		2019.10.26.(토)	진료확인서(생략)	서류위조	○
-		2019.11.23.(토)	진료확인서(생략)	서류위조	○
①		2019.12.13.(금)	진료확인서(생략)	서류위조	×
②		2019.12.14.(토)		서류위조	×
③		2019.12.27.(금)	소견서(생략)	-	-
④		2019.12.28.(토)		-	-
⑤	2020	2020. 2.21.(금)	진료확인서(생략)	서류위조	×
⑥	2021	2021. 1.29.(금)	코로나 검사결과서(생략)	-	-
⑦		2021.11.20.(토)	코로나 검사결과문자(생략)	-	-
⑧		2021.11.27.(토)	[진단서 미제출]	무단결근	×
⑨		2021.12.10.(금)	진료확인서(생략)	서류위조	×
⑩		2021.12.18.(토)	진료확인서(생략)	서류위조	×
⑪	2022	2022. 1.14.(금)	코로나 검사결과 문자(생략)	-	-
⑫		2022. 1.21.(금)	진료확인서(생략)	서류위조	×
⑬		2022. 3.11.(금)	코로나 검사결과문자(생략)	-	-
⑭		2022. 4. 2.(토)	진료확인서(생략)	서류위조	×
⑮		2022. 4. 8.(금)	진료확인서(생략)	서류위조	×
⑯		2022. 5.20.(금)	진료확인서(생략)	서류위조	×
⑰		2022. 5.28.(토)	진료확인서(생략)	서류위조	×
⑱		2022. 6. 4.(토)	진료확인서(생략)	서류위조	×
⑲		2022. 6.11.(토)	진료확인서(생략)	서류위조	×
⑳		2022. 6.17.(금)	진료확인서(생략)	-	-
㉑		2022. 7.15.(금)	진료확인서(생략)	-	-
㉒		2022. 7.22.(금)	코로나 확진문자(생략)	-	-
㉓		2022. 7.23.(토)		-	-
㉔		2022.11. 6.(일)	[진단서 미제출]	무단결근	×
㉕		2022.11.19.(토)	진료확인서(생략)	-	-
㉖		2022.11.27.(일)	[진단서 미제출]	무단결근	×

또한, 2018년부터 친분 관계에 있던 동료 경마지원직 J가 I에게 무단결근을

피하려면 어떻게 해야 하는지 문의를 하였고, I는 가지고 있던 진료확인서 양식을 J에게 메일로 전달하며 해당 양식을 이용하여 제출하라고 알려준 점이 확인되었다. 이후 J는 I로부터 전달받은 진료확인서 양식을 임의로 변경하여 위조된 증빙서류를 제출하였다.

만약 서류를 위조하여 병가 처리된 I의 근태내역을 전부 무단결근으로 정정하게 된다면, 2019년도의 경우에는 3개월 이내 4일 이상 무단결근으로 인정된다. 이 경우, 내부평가급의 50%를 지급 받을 수 없었을 것임에도 실제로는 내부평가급(근무평가 결과)의 명목으로 450,000원을 부당하게 지급받은 것으로 확인되었다.

이에 더하여 무단결근의 경우 주휴수당은 미지급 되고 병가의 경우에는 주휴수당을 지급받을 수 있는데, I가 무단결근을 병가로 승인받아 부당하게 지급받은 주휴수당 등은 4년간(2019~2022년) 총 233,274원으로 확인되었다.

【표5】 2019~2022년 I에게 부당하게 지급된 급여내역

연 도	내부평가급	주휴수당
2019	450,000원	31,760원
2020	-	15,780원
2021	-	38,098원
2022	-	147,636원
총 계	683,272원	

이처럼 I는 무단결근 시 서류를 위조하는 방법으로 병가를 승인받아 683,272원의 부당이득을 취했으므로 우리 회사는 I에 대한 ‘부당이득 반환청구권’을 보유하게 된다. ‘부당이득 반환청구권’은 일반채권으로서 10년의 소멸시효로 완성되며 소멸시효 기산점은 채권이 발생한 때부터로 현재는 시효의 완성 전이므로,

우리 회사는 I에 대하여 부당이득 반환청구권을 행사하여 급여를 환수할 수 있을 것으로 판단된다.

나. J의 경우

J는 [표6]과 같이 2018년부터 2022년까지 총 6회의 병가를 신청하였는데, 그 중 2022.9.25.자 병가 신청 시 같이 근무하던 I가 평소에 출근하지 않는 날이 많은 것을 인지하고 무단결근을 피하는 방법을 직접 문의하였고, I로부터 이메일로 전달받은 진료확인서 양식을 변경하여 위조된 증빙서류를 제출하였다.

【표6】 J의 병가 등 신청 내역

순	연도	병가일자	제출서류(발급처)	비고
①	21년	2021.11.27.(토)	코로나 검사 결과문자(생략)	-
②		2021.12.11.(토)	코로나 검사 결과문자(생략)	-
③		2021.12.18.(토)	코로나 검사 결과문자(생략)	-
④	22년	2022. 3.19.(토)	코로나 확진문자(생략)	-
⑤		2022. 3.20.(일)	코로나 확진문자(생략)	-
⑥		2022. 9.25.(일)	진료확인서(생략)	서류위조

4. 관계부서 의견

가. I의 경우

I는 국악을 전공하고 있고 석사 준비를 하면서 연주회 및 논문 병행 등의 사유로 외부 활동을 할 상황이 많았는데 무단결근을 하면 안 좋다는 얘기를 듣고, 서류위조가 큰 잘못이라고는 생각하지 않고 안일하게 생각하였다고 진술하였다.

나. J의 경우

J는 2022.9.25. 병가 신청 시, 2022.9.27.에 실제로 치과진료를 받았으나 ‘치과 진료확인서’는 병가 증빙자료로 불인정된다고 오인하여 무단결근으로 될 경우 성과급 등에 불이익이 있어 무단결근으로 처리되지 않기 위하여 부적정한 행위라는 점을 알면서도 진료확인서를 위조하여 제출했다고 진술하였다. 또한, 처음 있는 일로 향후에는 같은 일이 재발하지 않도록 주의하겠다고 하면서 당시 치과에서 진료 받은 통원 진료확인서(2022.9.27.)를 추가로 제출하였다.

5. 관련자별 비위행위 및 징계양정

가. I의 경우

I는 최근 4년간 16회에 걸쳐 위조한 진료확인서를 제출하였고, 진료확인서를 위조한 것을 숨기기 위하여 카드 영수증까지 위조하였으며, 3회는 무단결근을 하고, 친분이 있는 동료 직원에게까지 진료확인서 양식을 전달하며 증빙서류를 위조하는 행위를 전파시키기도 하였다.

지금까지 서류를 위조하여 병가로 인정받은 내역을 모두 무단결근으로 처리하면, I는 3개월 이내 4회 이상 무단결근한 경우에 해당하여 직권면직 처분되었을 것이다. 결국, I의 위조 행위는 무단결근으로 인한 직권면직을 회피하기 위한 수단이었다고 볼 수 있다.

I는 위조 행위를 하면서도 생각이 짧아서 큰 잘못이라고 생각하지 않았다고 진술하였으나, I의 업무 수행 기간(6년 이상) 및 일반인으로서의 법 인식 등을 고려할 때 진료확인서 위조가 범죄 및 징계사실에 해당된다는 가능성을 충분히 인식할 수 있었고 그것을 감수하는 의사를 가지고 있었다고 보이므로 고의가 인정된다고 할 수 있다. 더욱이 I는 진료확인서 위조 사실을 숨기기 위해 카드 영수증까지 위조하여 제출하였는데, 이는 진료확인서 위조 사실이 밝혀질 경우 범죄 및 징계사실에 해당된다는 점을 충분히 인식하였다는 반증으로 보여진다.

특히, 진료확인서 위조의 행위는 직장 내 근무 질서와 규범을 심각하게 훼손하는 행동이며, 이러한 위조 행위를 동료 경마지원직에까지 공유, 전파시켰다는 점 등을 고려하면 비위의 정도도 매우 중한 것으로 판단된다.

따라서 비위정도가 중하고 고의가 있는 점, 부정하게 처리된 병가를 무단결근으로 바로잡을 경우 그 자체로 직권면직 사유에 해당된다는 점, 향후 유사사례의 재발방지 및 복무기강 확립 차원에서 경각심을 줄 필요가 있는 점 등을 고려하여 중징계 처분(면직)을 요구하는 것이 타당하다고 판단된다.

나. J의 경우

J는 I에게 먼저 연락하여 무단결근을 회피하기 위한 방법을 문의하였고 전달받은 양식으로 위조한 진료확인서를 제출하였다.

J는 위조 행위가 잘못된 행위임을 인정하고 반성한다고 진술한 것으로 보아 사문서 위조 및 동행사에 대한 고의가 인정된다고 할 것이나, 실제로 진료받은 치과 진료확인서를 제출한 점, 부적절한 증빙자료 제출이 1회로 그친 점 등에 비추어 볼 때 비위의 정도는 비교적 가볍다고 보여진다.

그런데 비위의 정도가 경하고 고의가 있는 점에서는 징계사유에 해당하나, 추후에 실제로 치과에서 진료 받은 통원 진료확인서를 제출하여 그 당시 치통으로 인해 업무수행이 불가능하였음을 입증하였고, 입사 이후 병가신청은 많지 않았고 2021년부터 2022년까지 연도별로 3회에 불과하며, 부적절한 증빙자료 제출은 1회에 그쳤고 누우치는 빛이 있는 점 등에 비추어서 “경고” 처분을 요구하는 것이 타당하다고 판단된다.

6. 고발 여부 판단

동 사례는 병가 승인을 받기 위하여 사문서인 진료확인서를 위조하고 제출한 사안으로 「형법」 제231조(사문서 등 위조) 및 제234조(위조사문서 행사)의 죄를 범한 혐의가 있으나, 이는 「직무범죄 고발지침」 제5조에 따른 ‘의무적 고발대상’에 해당하지 아니하며, 과거 유사한 사례의 경우 고발조치를 하지 않았던 점, 경마지원직의 경우 일반직에 비하여 주의 의무의 요구 정도가 낮은 점 등을 종합적으로 고려할 때 고발조치는 하지 않는 것이 타당하다고 판단된다.

7. 조치할 사항

- ① ◎부는 개인적 사유로 병가를 신청하면서 부적절한 증빙서류를 제출하고 위조 양식을 동료 경마지원직에게 전달하는 등 「경마지원직인사관리규정」 제38조 및 「경마지원직근태관리지침」을 위반한 관련자에 대해 「경마지원직인사관리규정」 제56조, 「감사규정」 제35조에 따라 “중징계(면직)” 처분하시기 바랍니다. **【징계】**
- ② ◎부는 병가 관련 부적절한 증빙서류를 제출하는 등 「경마지원직인사관리규정」 제38조 및 「경마지원직근태관리지침」을 위반한 관련자에게 「감사규정」 제35조(감사결과 통보)에 따라 “경고” 처분하시기 바랍니다. **【경고】**
- ③ ◎부는 위조서류를 제출하여 병가 승인받은 근태내역을 무단결근으로 정정 조치 하시기 바랍니다. **【통보】**
- ④ ◎부는 I에게 부당하게 지급된 급여 683,272원을 환수하시기 바랍니다. **【시정】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(통 보)

일련번호 2022-종합-09
분야 인사
제목 사무인계인수 관리 기준 미흡
소관본부 ★본부
소관부서 ◎부
내용

1. 업무개요

◎부는 관계 법령 및 취업규칙에 따라 직원의 전보에 따른 사무인계인수 등 복무관리에 관한 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

직원이 승진·전보·장기출장 등의 발령 또는 명령을 받았을 때는 취업규칙 제30조(사무인계)에 따라 지체 없이 후임자에게 사무인계를 하여야 하며, 사무인계 시에는 인계인수서를 작성하여 인계자, 인수자, 해당 사무담당부서에 보관토록 하고 있다. 또한 사무인계인수를 할 때에는 회장이 지정하는 자가 참관하여 사무인계인수서에 서명 날인하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

지난 사무인계인수 실태를 점검한 결과, 직원들 간 소관 업무를 인계인수하

는 과정에서 인계인수서를 미작성한 사례를 확인하였다. 만약, 이러한 상황이 관
행화 된다면 추후 사무인계인수에 대한 문제 발생 시 해당 직원 간 적정한 업무
인수인계가 이루어졌는지 여부를 판단할 수 없어 문제 발생의 책임 소재를 가릴
수 없을 가능성이 있다.

행정기관의 행정업무 운영에 관한 사항을 규정하고 있는 「행정 효율과 협업
촉진에 관한 규정」 제61조와 동 규정 시행규칙 제45조에서는 업무를 인계인수할
때 업무관리시스템이나 전자문서시스템을 통하여 [별첨]의 서식과 같이 업무인
계인수서를 작성하도록 하고 있다.

반면, 우리 회의 경우 업무인계인수서에 대한 별도의 양식이 존재하지 않고
전자화된 방식이 아닌 수기적인 방식을 통해 이를 작성하고 보관하고 있기 때문
에 인계인수서가 미작성되는 사례가 빈번하게 발생할 뿐만 아니라 업무인계인수
가 이루어졌는지 확인하기 어려운 관계로 업무인계인수가 부실해질 수 있는 위
험성이 존재한다고 판단된다. 따라서 적절한 사무인계인수가 이루어질 수 있도
록 관련 규정을 보완하고 인계인수 프로세스(전자적 방식 도입 등)를 개선할 필
요가 있다.

4. 조치할 사항

- ① ◎부는 사무인계인수가 적절하게 이루어질 수 있도록 관련 규정을 정비하고
프로세스를 개선하시기 바랍니다. 【통보】

【별첨】 행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정 시행규칙 (별지 제12호 서식)

업무인계·인수서

1. 업무현황

- 가. 담당 업무
- 나. 주요 업무계획 및 진행사항
- 다. 현안사항 및 문제점
- 라. 주요 미결사항

2. 관련 문서 현황

3. 주요 물품 및 예산 등 인계·인수가 필요한 사항

4. 그 밖의 참고사항

위와 같이 인계·인수합니다.

년 월 일

인계자 (서명 또는 인)

인수자 (서명 또는 인)

입회자 (서명 또는 인)

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

비고(이 난은 서식에 포함하지 아니한다)

1. 참관인은 인계자의 바로 위 상급자가 된다. 다만, 인계자가 기관장 및 부기관장인 경우에는 바로 아래 하급자가 된다.
2. 기재 항목이나 내용은 기관의 실정이나 인계·인수 상황에 따라 조정하여 사용할 수 있다.
3. 인계자, 인수자 및 참관인의 서명 또는 날인은 생략할 수 있다.

한 국 마 사 회 감 사 실

(개선·통보)

일련번호 2022-종합-10
분야 인사
제목 조퇴, 외출 등 근태처리 기준 강화
소관본부 ★본부
소관부서 ◎부
내용

1. 업무개요

◎부는 관련 법령 및 「취업규칙」, 「근태관리업무 처리기준」 등에 따라 직원의 출·퇴근, 휴가, 조퇴, 외출 등 복무관리에 관한 업무를 총괄 담당하고 있으며, 관련 기준에 따라 전 직원은 근무상황부를 사내 전산망(ESS(Employee Self Service))에 입력·관리하여야 한다.

2. 관계규정 및 판단기준

「근태관리업무 처리기준」에 따르면 조퇴는 ‘근무종료 시간 이전에 퇴근하는 것’이며, 외출은 ‘근무시간 중 근무장소 외부로 나간 후 근무종료 시간 이전에 돌아오는 것’으로 정의하고 있다. 그리고 근무시간 중 질병이나 그 밖의 부득이한 사유가 발생하여 조퇴하거나 외출하는 경우 「취업규칙」 제11조(조퇴 및 외출)에 따라 근무상황부에 그 사유 등을 기재하여 사전에 승인을 받아야 한다.

또한 유연근무제의 활성화로 1일 근로시간이 다양화됨에 따라, 연차휴가를 근무일에 1시간 단위로 분할하여 사용할 수 있도록 2019.4. 「취업규칙」을 개정하여 직원의 휴가 사용 활성화 및 편의성을 제고하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◎부에서는 「근태관리업무 처리기준」을 수립하여 전 부서에 문서로 통보하고, 개별 사안별 문의사항에 대해서는 사내메일이나 유선 등을 통해 안내하고 있으며, 유연근무자, 휴직자, 재택근무자 등을 대상으로는 정기적인 점검을 시행하고 있으나, 조퇴, 외출, 공무 관련 근태점검은 별도로 시행하지 않는 것으로 확인되었다.

이에 2019.1.부터 2022.10.까지 근무상황부 신청내역 56,361건에 대한 일제 점검을 실시한 결과, [표1]과 같이 질병이나 기타 부득이한 사유 등 적정한 조퇴·외출 사유가 아님에도 불구하고 근무상황부에 입력하고 상사승인 된 사례가 다수 확인되었다.

【표1】 부적정한 근태내역 입력 사례

(기간 : 2019.1.~2022.10.)

구분	세부 내역
‘조퇴’로 근태내역을 입력한 사례	직원 자녀 결혼식 참석, 학원 수강, 가족 행사 참여, 고향 방문, 자녀 어린이집 하원, 처남 결혼 상견례, 항공기 탑승, 모범 어린이상 포상, 장인어른 생신 등
‘외출’로 근태내역을 입력한 사례	임직원 경조사, 부동산 계약, 친인척 예식 참석, 돌잔치 참석, 거주 이전 관련, 은행 ATM기기 사용, 친척 병문안, 시험 응시, 배우자 검진 동행, 서점 방문, 친구 자녀 결혼 등
‘공무’로 근태내역을 입력한 사례	건강검진, 직원 결혼식 참석, 직원 조모상 참석 등

근무시간 중 경조사 참석, 일반 진료를 위한 병원 방문 등 개인적인 외출사유에 대해 ◎부에서는 사내메일이나 유선 등을 통해 개인휴가 사용을 권고하고 있으나, 이에 대한 명확한 기준이 부재하여 동일한 사유에 대해 부서별 다른 형태의 근태를 입력·사용하고 있었다. 다수의 부서에서는 ◎부의 안내에 따라 경조사 참석 등 개인적인 외출사유 발생 시 개인 휴가를 사용하고 있었으나, 일부 부서에서는 조퇴, 외출, 공무를 혼용하여 사용하는 등 부적정한 근태관리 사례가 확인되었으며, 근무상황부에 근태 기재를 하지 않고 경조사 등의 사유로 근무지를 이탈하는 경우도 있을 수 있으므로, 명확한 근태관리 기준 정립이 시급한 한 것으로 파악되었다.

우리 회는 과거 유연근무제와 시간 단위 별 연차휴가 사용제도를 도입하기 이전, 갑작스럽게 질병 등 부득이한 사유가 발생하여 단시간 외출이 필요한 경우를 고려하여 조퇴, 외출 형태의 근태관리 제도를 운영해 왔다. 그러나 시간 단위별 연차 사용이 가능해진 시점 이후의 근태관리 현황을 살펴보면 여전히 개인적인 외출사유 발생 시 일부 직원들이 연차 휴가를 사용하지 않고 있는 것으로 확인되고 있으며, 조퇴·외출이 최초 도입된 취지와 다르게 개인적인 용무에 악용되는 사례가 지속적으로 확인되는 점을 감안한다면 조퇴·외출 방식의 근태관리 제도의 유지 필요성에 대해서도 재판단해 볼 필요가 있다.

따라서 ◎부에서는 조퇴, 외출 형태의 근태관리 지속 운영 여부에 대해서 우선 검토하고, 필요하다고 판단될 경우에는 관련 조퇴, 외출에 대한 근태처리 기준을 보다 구체화하여 이를 「근태관리업무 처리기준」에 반영하고, 전 직원 대상 관련 교육 및 근무실태 점검을 강화를 통해 부적정한 근태 사용·관리가 재발하지 않도록 하여야 한다.

4. 조치할 사항

- ① ◎부는 조퇴, 외출 형태의 근태관리 지속 운영 여부를 점검해 주시고, 필요하다고 판단될 경우에는 조퇴, 외출의 근태처리 기준을 보다 구체화하여 이를 「근태관리업무 처리기준」에 반영하시기 바랍니다. **【개선】**
- ② ◎부는 전 직원 대상 근태관리업무 처리기준 교육 및 실태 점검을 강화하시기 바랍니다. **【통보】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(개 선)

일련번호 2022-종합-11
분야 인사
제목 징계 등의 기준 및 절차 관련 규정 정비 소홀
소관본부 ★본부
소관부서 ◎부
내용

1. 업무개요

우리 회는 징계 등 심의·의결 및 처분의 기준과 절차에 관한 내용을 「인사 규정」, 「인사규정시행세칙」 등에서 정하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「인사규정」 제54조제3항에 따르면 위원회의 회의는 재적위원 과반수 출석으로 개의하고, 출석위원의 과반수 찬성으로 의결한다.

한편, 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제26조제10항에 따르면 공기업·준정부기관의 장은 「국가공무원법」 등을 참고하여 징계부가금 부과에 필요한 내부규정을 마련하여야 하며, 직원의 금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용 등을 이유로 징계의결을 요구하는 경우 해당 징계 외에 금품 및 향응 수수액, 공금의 횡령액·유용액 등의 5배 내의 징계부가금 부과 의결을 인사위원회 등에

요구하여야 한다.

또한, 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제30조제2항 및 「인사규정」 제45조에 따르면 징계의결을 요구하여 할 사건을 처리하는 과정에서 수사기관 등의 조사결과를 고려하는 것이 공정하다고 판단될 경우 징계절차를 진행하지 않을 수 있다.

끝으로 재직 중 비위를 저지른 소속 직원이 형사벌이나 징계처분을 회피하기 위하여 의원면직 하는 사례를 방지하기 위해 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제31조, 「인사규정」 제34조제2항에서는 의원면직 제한에 대한 근거와 대상을 규정하고 있다.

따라서 ◎부는 징계업무처리 기준과 절차 등이 상위법령이나 정부지침 등에 위배·상충되는지 여부를 검토하여야 하며, 현재의 업무환경을 반영하지 못한 경우 현행화 등을 통해 문제점은 개선하고 합리적인 수준에서 징계업무를 운용하도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사실은 금번 감사를 진행하는 과정에서 징계기준 및 절차 등 징계에 관한 운용실태 전반에 대하여 검토한 결과 다음과 같은 미비점을 확인하였다.

가. 징계심의 관련 인사위원회 의결방식의 규정화 필요

「인사규정」 제54조제3항에서 위원회 회의의 개의 기준과 의결기준은 정하고 있으나, 의견이 나뉘어 과반수의 찬성을 얻지 못할 경우의 의결방식은 규정하고 있지 않다.

한편, 「인사규정」 제50조에 따르면 이 규정에 정하지 아니한 징계의 세부절차 등에 관하여는 회장이 따로 정하도록 하고 있으며, ◎부에서는 「한국마사회 징계업무 편람」을 제정하여 운영하고 있다. 이 편람에 따르면 징계심의 인사위원회에서 출석위원별로 의견이 나뉘어 과반수의 찬성을 얻지 못한 경우, [표1]과 같이 출석위원 과반수가 될 때까지 징계대상자에게 가장 불리한 의견에서 차례로 유리한 의견을 더하여 가장 유리한 의견으로 의결하여야 한다.

【표1】 징계위원회 위원별 의견 과반수 미달 시 의결 사례

구분	세부내용
위원의견	정직 3개월(2명), 감봉 3개월(3명), 감봉 1개월(1명), 견책(4명)
의결결과	과반수 6명에 해당하는 감봉 1개월로 의결

공무원의 경우, 이와 같은 의결방식을 「공무원 징계령」 제12조제1항에서 규정하고 있는 반면, 우리 회의 경우 업무편람에서 규정하고 있어 징계대상자들의 입장에서 징계 기준에 대한 예측가능성과 접근성이 충분히 보장되지 않고 있다.

따라서 징계대상자로 하여금 어떠한 방식에 따라 징계가 의결되었는지 알 수 있도록, 이와 같은 의결방식을 「인사규정」 등에 규정화하여 징계업무의 예측가능성과 투명성을 제고할 필요가 있다.

나. 징계부가금 관련 규정 신설 필요

징계부가금은 금품·향응 수수, 유용, 횡령, 배임, 절도, 사기 등 금전 또는 재산상 이득과 관련한 징계 혐의가 발생시 단순 징계처분만으로는 효과적인 제재수단이 될 수 없으므로 징계의 실효성을 확보하기 위해 징계와 함께 병과하는 제도이다.

「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제26조제10항에서는 공기업·준

정부기관의 장으로 하여금 징계부가금 부과에 필요한 내부규정을 마련하도록 하고 있으며, 국민권익위원회는 2014.4.7. ‘부패행위자 처벌 정상화 방안 마련’ 권고를 통하여 공직유관단체별 징계규정을 개정하여 징계부가금 제도를 신설하도록 권고하였다.

그러나, 「인사규정」에서 징계의결 절차, 징계의 종류, 징계절차의 진행, 징계사유의 시효 등을 규정하여 소속 직원 비위행위에 대하여 징계로서 신분상 조치를 할 수 있는 근거는 마련되어 있는 반면, 징계부가금과 관련한 규정은 마련되어 있지 않다.

따라서 징계부가금 대상, 부과절차, 감면 기준·절차 등에 대한 세부적인 사항을 「인사규정」 등에 합리적으로 반영·정비하고, 인사위원회에서 징계 외에 비위 정도 및 고의 유무 등 제반 사항을 고려하여 적정하게 징계부가금을 의결할 수 있도록 하는 것이 바람직하다.

다. 징계시효기간 관련 규정 정비 필요

「인사규정」 제45조에 따르면 징계의결을 요구하여야 할 사건은 감독기관·수사기관의 조사, 법원에 계류 중인 것과는 관계없이 징계절차를 진행해야 하나, 그 결과를 고려하여 처리하는 것이 공정한 판단에 도움이 된다고 인정되는 경우에는 징계절차 진행하지 않을 수 있다.

다만, 징계절차의 중단과 관련된 징계시효 중지 및 완성에 관한 기준을 정함에 있어서 「인사규정」에서는 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」과 이를 달리 정하고 있으며, 그 내용은 [표2]와 같다.

【표2】 징계시효기간 관련 조문 비교

공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침	인사규정
제30조(징계 시효) ② 제28조에 따라 징계 절차를 진행하지 못하여 제1항의 기간이 지나거나 그 남은 기간이 1개월 미만인 경우에는 제1항의 징계시효는 감사원의 조사나 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관의 수사의 종료 통보를 받은 날부터 <u>1개월이 지난 날에 끝나는 것으로 본다.</u>	제45조의2(징계사유의 시효) ② 제45조제1항 단서에 따라 징계 절차를 진행하지 아니 하여 제1항의 기간이 지나거나 그 남은 기간이 3개월 미만인 경우에는 제1항의 기간은 제45조제1항 단서에 따른 조사·수사·소송 결과 통보를 받은 날부터 <u>3개월이 지난 날에 끝나는 것으로 본다.</u>

실무 관행상 수사기관의 조사 또는 법원에 계류 중인 소송의 경우 그 결과가 통보될 때까지 징계의결을 요구하거나 그 밖의 징계절차를 진행하지 않는다. 이 경우 상당한 시일이 소요되는 범죄의 수사 또는 재판의 특성을 고려할 때 징계시효기간을 도과하여 수사기관 또는 법원으로부터 결과가 통보되기도 한다.

이로 인해 징계대상자는 상당기간 본인의 비위행위와 관련하여 불안정한 지위에 있게 되고, 특히 [표2]에서 살펴본 바와 같이 「인사규정」에서는 징계시효도과 기준을 정부지침과 달리 규정하고 있어 징계시효제도의 취지인 징계대상자의 신분상 안정성이 훼손될 우려가 있다.

따라서 징계대상자의 불안정한 지위를 조기에 해소하고 징계업무 운영의 적법성을 확보하기 위해서는 「인사규정」의 징계시효 완성 기준을 정부지침과 동일하게 운용할 필요가 있다.

라. 의원면직 제한 관련 규정 정비 필요

「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」과 「인사규정」의 의원면직 제한에 대한 근거·대상을 규정한 조문을 비교한 결과 [표3]과 같이 정부지침에서는 의원면직 제한 대상으로 중징계 처분 요구 또는 중징계 의결 요구로 한정하고 있는 반면, 「인사규정」에서는 징계의 범위를 불문하고 징계처분 요구 또는 징계의결 요구 시 의원면직을 제한하고 있다.

【표3】 의원면직 제한 관련 조문별 비교

공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침	인사규정
제31조(의원면직의 제한) ① 공기업·준정부 기관은 직원 등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 때에는 의원면직을 제한하는 규정을 두어야 한다. 1. 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 때 2. 감사 관련 기관에서 감사 결과 중징계 처분을 요구 하거나 인사위원회 등에 중징계 의결 요구 중인 때	제34조(의원면직) ② 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 의원면직을 제한 하여야 한다. 1. 감사원, 검찰, 경찰 및 그 밖의 수사·감독 기관에서 비위 관련 조사·수사 중인 때 2. 대·내외 감사기구로부터 징계처분 요구 가 있거나 인사위원회에 징계의결 요구 및 징계절차가 진행 중인 때 3. 비위 관련 형사사건으로 기소 중인 때

공무원의 경우 자신의 비위행위가 중징계에 상당할 경우에 한정하여 의원면직을 제한하도록 하고 있는데 반해, 「인사규정」과 같이 의원면직 제한을 모든 징계처분 요구 또는 징계의결 요구 건에 적용할 경우 정부지침 대비 중징계 대상자의 권익을 과도하게 제한하는 것으로 판단되므로 의원면직 제한 대상을 정부지침과 같이 보다 합리적으로 개정할 필요가 있다.

마. 경마지원직 대상 의원면직 제한 규정 미비

「경마지원직 인사관리규정」 제51조에 따르면 본인의 의사에 따라 사직서를 제출하였을 경우 면직한다고만 규정되어 있을 뿐, 「인사규정」 제34조제2항에서와 같이 수사·감독기관에서 비위 관련 조사 또는 수사 중인 때 등과 같이 의원면직을 제한하는 별도 규정이 존재하지 않는다.

이로 인해 징계사유가 있는 경마지원직이 형사벌이나 징계처분을 회피하기 위하여 의원면직을 할 수 있는 점에 비추어 볼 때 「경마지원직 인사관리규정」에도 합리적인 범위에서 의원면직을 제한하는 규정을 별도 마련할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

- ① ◎부는 인사위원회에서 징계심의 관련 위원별 의견이 과반수에 미달할 경우의 의결방식을 「인사규정」이나 같은 규정 시행세칙에 규정화하시기 바랍니다.

【개선】

- ② ◎부는 「국가공무원법」, 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 등 관계법규와 국민권익위원회의 권고 등을 참고하여 징계부가금 대상, 부과절차, 감면절차 등에 대한 세부적인 사항을 포함한 징계부가금 관련 규정을 신설하시기 바랍니다. 【개선】

- ③ ◎부는 징계대상자의 불안정한 지위를 조기에 해소하고 징계운영의 효율성을 높이기 위해서 「인사규정」에서 명시된 징계시효기간을 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」과 동일하게 개정하시기 바랍니다. 【개선】

- ④ ◎부는 「인사규정」에서 명시된 의원면직 제한 대상을 정부지침과 같이 중징

계와 경징계로 구분하여 개정하는 등 관련 조문을 보다 합리적으로 하시기 바랍니다. 【개선】

- ⑤ ◎부는 징계사유가 있는 경마지원직이 형사벌이나 징계처분을 회피하기 위한 목적으로 의원면직을 할 수 없도록 「경마지원직 인사관리규정」에 의원면직을 제한하는 규정을 별도 마련하시기 바랍니다. 【개선】

한 국 마 사 회 감 사 실

(개선·권고·통보)

일련번호 2022-종합-12
분야 인사
제목 포상제도 운영 개선
소관본부 ★본부
소관부서 ◎부
내용

1. 업무개요

◎부는 관련 법령 및 「인사규정」, 「인사규정시행세칙」 등에 따라 임직원의 포상에 관한 업무를 총괄 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「인사규정」 제40조(포상) 및 「인사규정시행세칙」 제58조(포상대상)는 객관적으로 현저한 공적을 보유하고, 청렴성이 우수한 직원을 포상대상으로 정하고 있다. 또한 「인사규정시행세칙」 제60조(포상시기)에 따라, 포상은 정기포상(경마의 날, 본회 창립기념일 및 연말 포상)과 수시포상으로 구분하여 실시한다.

한편 2022년도 「정부포상업무지침」 중 정부 포상 후보자 추천 시 기본 원칙에 따르면 포상대상자는 공적 중심으로 선정하여야 한다. 그리고 포상적격자 선정을 위한 투명하고 공정한 공적심사를 실시하여야 하는데, 이를 위한 세부방안

중 하나로 각종 비리나 불건전한 사생활 등으로 지역사회나 근무처에서 비난을 받는 자가 추천되지 않도록 각별히 유의할 것을 명시하고 있다.

이 외에도 「인사규정시행세칙」 제59조의2(포상마일리지제)에 따라 포상을 받은 직원에 대해서는 포상등급에 따라 점수를 부여하고 누적점수에 따라 단계별로 각종 특전을 부여한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 포상 후보자 청렴성 검증 강화 필요

우리 회는 포상대상자 선정 시 [표1]과 같이 본부 심사위원회 및 인사위원회 등을 거쳐 포상 후보자를 선정하고 있으며, 최근 3 년간 정기 포상 계획에는 각종 비위, 부조리 및 도덕성에 흠이 있거나 사회적으로 지탄을 받는 행위 등으로 물의를 일으켜 포상이 합당치 않다고 판단되는 자는 후보자 추천 결격사유로 명시하고 있다.

【표1】 포상대상자 선정 절차

후보자 추천		본부 심사위원회 (경마지원직 제외)		◎부 제출		인사위원회 심의·의결
추천대상자 → 본부 주무부서	≫	(위원장) 본부장 (위원) 7명 이내 (간사) 본부 인사담당	≫	본부 주무부서 → ◎부	≫	(일반직/외부) 중앙인사위원회 (특정직, 전임직, 위촉직, 경마지원직) 일반인사위원회

- ◎부 정기 포상계획 결재문서 재구성

하지만 본부 심사위원회나 인사위원회에서는 포상 후보자의 근무평가 등급 등의 정량평가와 제출된 공적조서를 기준으로 중요도, 난이도, 혁신도 평가 등의

정성평가를 기준으로 심사하고 있어, 타인의 공적을 도용하거나 사회적 물의를 일으킨 자가 포상 후보자로 선정될 가능성을 배제할 수 없는 것으로 확인되었다.

정부부처의 경우, 「정부포상업무지침」에 따라 후보자의 소속, 성명, 공적요지 등을 공개하여 국민들로부터 의견을 수렴하고, 그 의견을 공적심사 자료로 활용하기 위한 포상·시상 후보자 공개검증 제도를 [표2]와 같이 2000년 후반부터 이미 시행하여 정부포상 운영의 투명성을 제고하고자 노력하고 있다.

【표2】 포상·시상 후보자 공개검증 제도 주요 내용

구분	주요내용
공개검증 제도개요	포상·시상 후보자 선정 시 추천된 후보자 및 자체 발굴한 후보자의 명단·공적개요 등을 공개하여 국민들의 의견을 수렴한 후, 그 의견을 공적심사 자료로 활용함으로써 정부포상 운영의 투명성을 제고하도록 하여야 함
공개내용	후보자의 소속 또는 주소(도로명 주소 또는 읍 면 단위), 성명, 주요공적
공개방식	광화문1번가, 국민생각함, 추천기관 홈페이지, 추천된 후보자와 관련된 대표적인 협회나 단체의 홈페이지 및 대한민국 상훈 홈페이지에 15일 이상 공개
의견 수렴방식	유선 또는 전자메일로 의견 수렴하고 허위·비방 정보 접수를 방지하기 위해 작성자는 실명과 연락처를 기재(농식품부 기준)
유의사항	- 포상 후보자와 공개검증에 대한 의견을 개진한 국민의 명예와 개인정보 보호에 각별히 유념하여야 함 - 추천기관은 공적심사 전 공개검증 과정에서 제기된 의견에 대하여 후보자의 소명, 관계기관 조회, 현장 확인 등을 통해 진위여부를 확인한 후 정부포상 추천 여부를 1차적으로 판단 - 국가안보·국방·외교, 기타 관련 부처의 비공개 요청이 있거나, 긴급한 포상을 요하는 경우로서 행정안전부장관이 필요하다고 인정하는 경우에는 공개검증을 생략할 수 있음
검증결과 활용	- 행정안전부는 추천기관으로부터 제출받은 공개검증 결과 등을 고려하여 후보자에 대한 정부포상 추천여부를 최종 결정할 수 있음

따라서, 우리 회 실정에 맞는 포상 후보자 공적의 공개검증 제도 도입 등을 통해, 타인의 공적을 도용하거나 각종 비위, 부조리 및 도덕성에 흠이 있거나 사회적으로 지탄을 받는 행위 등으로 물의를 일으켜 포상이 합당치 않다고 판단되는 자를 포상대상자로 추천하지 않도록 관련 절차를 강화할 필요가 있다.

나. 포상실적 평가 미흡 및 포상 기본계획 미수립

◎부는 연 단위 전체 포상에 대한 기본계획을 수립하지 않고 매년 경마의 날 등 정해진 포상시기에 해당 포상계획을 수립하고, [표3]과 같이 매년 유사한 포상부문 및 포상인원을 선정하고 있는 것으로 확인되었다.

【표3】 2019년 이후 현재까지 정기 포상별 포상부문(포상인원)

구분	2019	2020	2021	2022
경마의날	- 경영발전(38명) - 장학관 건립(7명)	- 경영발전(38명) - 노사상생(1명)	- 경영발전(39명) - 노사상생(1명)	- 경영발전(40명) - 노사상생(1명)
창립기념일	- 경영발전(35명)	-	-	- 경영발전(35명) - 노사상생(1명)
연말 포상	- 경영발전(42명) - 자회사 설립(4명) - 온라인 발매(5명)	- 경영발전(42명) - 노사상생(1명) - 성과창출(12명)	- 경영발전(42명) - 노사상생(1명) - 성과창출(3명)	시행 예정
포상인원 계	131명	94명	86명	77명

- ◎부 정기 포상계획 결재문서 재구성

물론, 관련 내부 규정 등에 연간 포상실적 분석·평가 등이 포함된 기본계획 수립 의무를 명시하고 있지는 않으나, 포상실적에 대한 임직원 의견수렴, 사후평가, 개선사항 발굴 등의 절차를 거쳐 차년도 정기 포상별 포상부문, 포상규모 등을 포함한 ‘연간 포상 기본계획’을 수립한다면, 포상업무를 보다 체계적으로 이행할 수 있고 포상제도에 대한 직원 수용도 및 만족도 등을 제고할 수 있을 것으로 판단된다.

정부부처의 경우, 「정부포상업무지침」에 따라 매년 포상 및 시상 운영계획을 수립할 뿐만 아니라 동 운영계획의 공개검증까지도 실시하고 있으며, 본회의 감독부처인 농식품부의 경우에도 [표4]와 같이 관련 절차를 시행하고 있다.

【표4】 2023년도 농식품부의 정부포상, 정부시상 운영계획(안) 공개검증 실시 게시글

(생략)

- 농식품부 홈페이지 자료 재구성

따라서, 포상업무의 체계적 이행, 직원 수용도 및 만족도 제고 등을 위해 정기적으로 포상실적을 분석·평가하여 이를 차년도 포상 기본계획에 반영하는 노력이 필요할 것으로 판단된다.

다. 포상 훈격 등을 고려한 대외포상 종류 재정비 필요

직원이 본회 업무와 관련한 공적으로 포상담당부서의 추천을 거쳐 대외포상을 받은 경우 [표5]와 같이 훈·포장, 대통령상, 국무총리상, 장관상, 광역자치단체장상 등 포상종류에 따라 포상마일리지 점수 및 승진포인트 가점을 부여하고 있다. 그러나 일부 정부기관 포상의 경우, 관련 규정에서 정한 포상 종류가 아니라는 사유로 특전부여를 하지 않는 등 인센티브 지급의 형평성 문제가 있는 것으로 확인되었다.

【표5】 대외 포상종류별 포상등급 및 특전부여 내역

구분	포상종류	포상등급	포상마일리지	승진포인트
대외 포상	훈·포장, 대통령상,	1등급	5점	1점
	국무총리상		4점	
	장관		3점	
	광역자치단체장		3점	-

- 「인사규정시행세칙」자료 재구성

일례로 감사원장상의 경우 포상의 훈격이 장관 이상이면서, 본회 업무와 관련한 공적으로 포상담당부서를 거쳐 추천함에도 불구하고, 「인사규정시행세칙」에서 정한 포상종류에 명시되어 있지 않다는 사유로 관련 포상마일리지나 승진 포인트를 미부여하고 있다.

이에 본회와 같이 대외 포상에 대해 특전을 부여하는 타 공공기관 사례를 조사한 결과, ▷▷는 국무총리·국회의장·대법원장·감사원장·국가정보원장·대통령실장·경호처장 및 「정부조직법」상 중앙행정기관장(장관급 이상)상은 1등급 승진 등을 위한 포상가점을 지급하며, ►►는 대통령표창 이상(0.5점), 국무총리상(0.4점), 감사원장상(0.3점), 장관상(0.2점)의 종합근무평정 가점을 지급하고 있으며, ♠♠는 「장관(급)이상 표창(훈장·포장 포함) 및 사장 특별표창(최우수모범직원, 올해의 공사인) 시 2.0점을 종합근무평정 가점을 부여하는 등의 제도운영을 통해, 관련문제 발생소지를 사전에 차단하고 있음을 확인하였다.

따라서 ◎부에서는 타 기관 사례를 참고하고, 정부포상 훈격 등을 고려하여 「인사규정시행세칙」에서 정한 대외포상의 종류 등을 재정비할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

- ① ◎부는 정부포상 훈격 등을 고려하여 「인사규정시행세칙」에서 정한 대외포상의 종류 등을 재정비하시기 바랍니다. 【개선】
- ② ◎부는 우리 회 실정에 맞는 포상 후보자 공적의 공개검증 제도 도입 등을 통해 결격사유가 있는 자가 포상대상자로 추천되지 않도록 관련 절차를 강화하시기 바랍니다. 【권고】

- ③ ◎부는 포상업무의 체계적 이행, 직원 수용도 및 만족도 제고 등을 위해 정기적으로 포상실적을 분석·평가하여 이를 차년도 포상 기본계획에 반영하시기 바랍니다. **【통보】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(현 지 조 치)

일련번호	2022-종합-13
분야	자산관리
제목	고정배차 차량운행일지 기록 및 관리 미흡
소관본부	○본부, ◀본부, ▶본부, ►본부, ♠본부
소관부서	♠부, ♥부, ♡부, ♣부, ♤부, ♧부, ♨부, #부, ☞부, ☛부, ♪부, ♩부, ♫부
내용	

1. 업무개요

우리 회는 사업장별로 외부 공무, 시설관리, 업무 추진 등을 위하여 차량을 운영하고 있다. 업무용 차량은 고정자산으로 관리를 위해 중요한 사항은 「차량 관리규정」으로 정하고 있으며, 세부적인 관리지침은 지역본부별로 차량 운영계획을 수립하여 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「차량관리규정」 제6조에 따르면, 업무상 차량운행을 필요로 할 때는 사내 전산망(ESS(Employee Self Service)) 업무시스템에서 배차신청을 하고 운행 종료 후에도 ESS에서 운행일지를 작성하여 차량관리 부서의 승인을 받아야 한다. 다만, 운행 수요가 많은 일부 현업부서를 위해 고정 배차, 개별 차량운행일지 작성 등 자체부서의 차량운행 관리 방식도 허용되고 있다.

따라서, 「직제규정시행세칙」에 따라 차량관리 부서에서는 매년 차량의 안정적인 운영·관리를 위해 기본계획을 수립·운영하여야 하며, 고정적으로 배차를 받은 일부 현업부서에서는 해당 차량에 대해 안전 운행에 필요한 예방조치를 하고, 차량운행일지를 충실히 기록하는 등 차량운행 관리에 보다 신경써야 할 것이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2022.12. 기준 우리 회가 보유하고 있는 업무용 차량은 233대이며 세부적인 사업장별 차량 현황은 [표1]과 같다. 업무용 차량 운영의 투명성을 확보하기 위해 「직제규정시행세칙」에 따라 각 사업장별 차량관리 부서장을 지정하여 관리하며, 고정 배차된 차량의 경우 해당 차량을 관리하는 현업부서에서 자체적으로 차량운행일지를 작성한 후 부서장의 승인을 받고 있다. 특히 업무상 운행을 필요로 할 시에는 ESS를 통해서 사전 배차 신청을 한 후, 운행이 종료되었을 경우 운행기록(출발 및 도착시간 등)을 지체없이 기록하도록 하고 있다.

【표1】 사업장별 차량 현황(공용 및 고정배차)

(단위 : 대)

구 분	경마장			목장			총계
	▲	△	■	J	b	㉿	
공용차량	57	27	22	9	4	6	125
고정배차 차량	29	25	16	15	6	17	108
합 계	86	52	38	24	10	23	233

그런데, 최근 2년 사업장별 고정 배차된 차량의 운행일지를 조사한 결과 [표2]와 같이 운행기록 입력하지 않거나 지연 입력 또는 차량 운영계획을 수립하지 않는 등 부적절 사례가 다수 발견되었다.

첫째, 고정 배차된 차량을 이용한 당일에 ESS를 통해 행선지, 용무, 주행거리 등의 운행기록을 지체없이 입력해야 함에도 불구하고, 별도 마련된 수기 기록대장에만 작성하거나 최초 운행일로부터 마지막 운행일까지의 총 운행기록(거리)만 일주일 단위로 입력한 점이 확인되었다.

【표2】 운행일지 미등록 등 차량현황

(단위 : 대)

본부명	부서명	차량번호	차량 수	사유
○본부	♠부	(생략)	1	수기작성 ESS 입력 누락
	♡부		5	수기작성 ESS 입력 누락
	♥부		1	수기작성 ESS 입력 누락
◀본부	♣부		1	수기작성 ESS 입력 누락
▷본부	♣부		1	수기작성 ESS 입력 누락
	☎부		1	수기작성 ESS 입력 누락
	☎부		-	차량 운영계획 미수립
	#부		9	1주단위 기록 또는 수기작성 ESS 입력 누락
	☎부		4	
▶본부	☎부		1	수기작성 ESS 입력 누락
	♫부		4	수기작성 ESS 입력 누락
♫본부	♫부		3	1주단위 기록 또는 수기작성 ESS 입력 누락
	♪부		3	
합 계	13개 부서		31대	-

이와 같이 수기 기록대장을 이용하거나 실제 이용한 당일에 차량운행 기록을 입력하지 않는 경우에는 실제 이용 직원, 건별 실제 운행거리 등 차량 이용

에 대한 데이터를 정밀하게 기록·관리할 수 없으므로 업무용 차량의 목적 외 사용에 대한 위험을 방치하는 결과로 이어질 수 있다.

둘째, 해당 사업장의 차량관리 부서임에도 불구하고 차량에 대한 연간 차량 운영계획을 수립하지 않은 점도 확인되었다. 이 경우에는 배차·이전·보험 가입·유류 수급 등에 대한 세부적인 기준을 갖추지 못한 것과 다름없으므로 차량의 체계적이고 효율적인 관리가 불가하다고 할 수 있다.

4. 조치할 사항

- ① ♠부, ♥부, ♠부, ♣부, ♣부, ♣부, #부, ♣부, ♣부, ♣부, ♣부, ♣부는 고정 배차된 차량에 대해 ESS에 차량운행일지가 지연 작성되지 않도록 주의하시기 바랍니다. 【현지조치】
- ② ♣부는 차량의 유지관리 및 안전사고 예방, 자산관리 등 체계적 관리를 위한 연간 차량 운영계획을 수립하시기 바랍니다. 【현지조치】

한 국 마 사 회 감 사 실

(개선)

일련번호 2022-종합-14
분야 전산
제목 정보시스템 장애(사고) 이력의 체계적 관리 필요
소관본부 @본부
소관부서 ∈부, ∋부, ⊄부
내용

1. 업무개요

「정보화업무처리규정」에 따르면 정보자원 및 정보화사업의 효율적 관리 등을 위하여 정보화업무 수행에 필요한 기본 원칙과 추진 방법 등의 세부절차를 정해야 한다. 이와 관련하여 소관부서에서는 「직제규정시행세칙」에 명시된 정보화 계획 수립, 하드웨어 및 소프트웨어 관리, 데이터베이스 관리, 정보 보안, 시스템 운영 및 유지보수 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「정보화업무처리규정」 제2조(용어의 정리) 및 제17조(정보화사업 관리)는 정보시스템을 구성하는 최종 사용자 및 컴퓨터 운영요원 등의 인적자원, 컴퓨터 및 주변 장치·통신망과 같은 하드웨어 자원, 소프트웨어 자원, 데이터베이스 등의 전산 자원, 문서 자원을 정보자산으로 정하고 있다. 그리고 행정안전부의 「정보시스

템 구축 운영지침』과 한국정보화진흥원의 「정보시스템 장애관리지침」은 장애(사고) 발생 시 장애관리시스템에 이력을 저장 및 관리하도록 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사실 조사 결과, 최근 5 년간 발매전산시스템 운영 관련 매년 장애가 발생되었는데, 장애가 발생할 때마다 소관부서에서는 부서 내부 보고로만 대처하고 있을 뿐 장애 이력에 대해 전자적으로 관리를 하지 않고 있음이 확인되었다. 현행과 같이 장애 이력을 전자적으로 관리하지 않을 경우에는 추후, 유사 사례 재발 시 체계적으로 대처하기 어려울 위험이 있다.

【표1】 2015년부터 최근까지 장애내역 현황

연도	건수	세부내역	후속조치	비고
2015	7	계좌시스템 장애 오류, 계좌발매기 통신장비 및 모바일베팅 장애, 마이카드 태블릿 앱 접속 장애 등	서버 연결방식 및 프로그램 변경, 계좌발매기 통신 리셋, 접속서버 추가 등	내부보고 후 개인 PC 보관
2016	4	모바일 베팅 지연, 마토 환급서비스 장애, 계좌 서비스 장애 등	IP인증기능 해제, 마이카드 웹서버 4대 증설, 프로그램 개선 등	
2017	12	모바일 접속 지연, 계좌서비스 장애, 원카드 계좌입금 장애 등	모바일 앱서버 2대 증설, 회선 이중화, 프로그램 수정 등	
2018	10	안드로이드폰 로그인 불량, 모바일 접속지연 및 로그인 불가 등	온라인 FEP 6대 리셋, DB 업 데이트, 프로그램 수정 등	
2019	7	SMS 발송 및전자카드 로그인 오류 등	WAS 재기동, FEP 리셋 등	
2020	1	좌석 예매 오류	외부주소 검색기능 재기동	
2021	1	좌석 예매 오류	GS CDN 서버 복구	
2022	2	발매기 통신 및 항온항습기 과열	전산시스템 재가동 등	
계	42	-	-	

장애 이력 관리가 중요한 이유는 장애 발생 유형에 따라 정보시스템의 교체 시기를 파악할 수 있고, 장애 원인 분석을 통해 유사 장애 대응 방법을 연구할

수 있기 때문이다. 따라서, 소관부서는 정보시스템 장애 이력을 전자적으로 관리하고, 더 나아가 장애 등급 및 긴급도 구분, 시스템 복구 우선 순위, 장애가 서비스에 미치는 영향 등을 포함한 장애 관리계획도 체계적으로 수립하여야 할 것으로 판단된다.

4. 조치할 사항

- ① $\in$ 부, $\ni$ 부, $\subseteq$ 부는 정보시스템 장애 발생 시 전자적으로 등록·관리하고, 향후 체계적인 장애 관리계획을 수립하시기 바랍니다. 【개선】

한 국 마 사 회 감 사 실

(권 고 · 통 보)

일련번호 2022-종합-15

분 야 회계

제 목 가산세 등 세무회계 업무기준 미흡

소관본부 ★본부

소관부서 ▼부, 그부

내 용

1. 업무개요

그부는 「직제규정」 및 동 시행세칙에 따라 ‘본부 소관 국세 및 지방세의 신고·납부, 각 부서의 국세 및 지방세 신고 관련 지도’ 등의 업무를 담당하고 있다. 그리고 우리 회에 부과되는 제세금의 종류 및 항목에 따라 관련부서로부터 관련 자료를 통보받아 그부에서 직접 신고·납부하거나 관련부서가 스스로 신고·납부를 해야 할 경우에는 해당 절차를 안내·지도하는 방식으로 세무회계 업무를 처리하고 있다.

【표1】 주요 세목별 세무업무 처리방식

구 분		세무 회계업무 처리방식
국세	법인세, 종합부동산세	- 그부에서 직접 신고·납부 (관련부서 자료 통보)
	부가가치세	- 관련부서에서 스스로 신고·납부 (그부 안내·지도)
지방세	취득세	- 공사에 의한 취득 : 그부에서 직접 신고·납부 (관련부서 자료 통보) - 기타 취득 : 관련부서에서 스스로 신고·납부
	재산세, 주민세	- 그부에서 직접 신고·납부 (관련부서 자료 통보)
	자동차세	- 관련부서에서 스스로 납부

더불어, 그부는 세무 당국이나 지방자치단체가 「국세기본법」 제81조의6 및 「지방세기본법」 제82조에 따라 우리 회에 대해 세무조사를 진행할 경우 수감계획 수립 및 대응, 결과 보고, 후속조치 등의 업무도 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「복무규칙」 제3조에 따르면 직원은 맡은 바 법령·정관 및 제규정을 준수하고 직무를 성실히 수행하여야 한다. 따라서 세무업무를 처리하는 부서(이하 ‘관련부서’라고 한다)와 그부는 관련 업무를 철저히 이행하여 가산세 등이 발생되지 않도록 노력하여야 한다.

또한 동 규칙 제6조에 따르면 직원이 고의 또는 중대한 과실로 우리 회의 재산에 피해를 끼쳤을 경우에는 이를 변상하여야 하며, 가산세 등이 발생한 경우 구체적인 사실 관계에 따라 업무담당자는 변상책임을 부담해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 가산세 처리 업무 부적정

ㄱㄱ시로부터 제공받은 자료를 살펴본 결과, 최근 10년간(2012~2022년) 우리 회가 UU도와 ㄱㄱ시에 기 납부한 지방세에 대하여 가산세를 부담한 사례가 24건 확인되었으며, 그 발생 원인의 대부분은 과세 대상 여부에 대한 판단 오류 또는 취득세 및 자동차세에 대한 신고기한이나 납부기한을 미준수했기 때문인 것으로 파악되었다.

【표2】 ㄱㄱ시 지방세 관련 가산세 내역

연번	세목	납부일	과세물건	본세	가산세	가산세 부담주체	담당부서
1	자동차세	2012.11.23.	(생략)	18,580원	550원	회사	(생략)
2	취득세	2013. 9.24.	(생략)	1,981,810원	547,370원	회사	(생략)
3	취득세	2014. 3.13.	(생략)	39,000원	4,180원	회사	(생략)
4	자동차세	2014. 7.24.	(생략)	24,270원	720원	직원	(생략)
5	자동차세	2014. 7.25.	(생략)	24,270원	720원	직원	(생략)
6	자동차세	2015. 1. 5.	(생략)	110,740원	3,320원	직원	(생략)
7	자동차세	2015. 1. 5.	(생략)	110,740원	3,320원	직원	(생략)
8	취득세	2015. 2.27.	(생략)	-	2,010원	회사	(생략)
9	면허세	2015. 8.27.	(생략)	22,500원	4,830원	직원	(생략)
10	취득세	2015.12.11.	(생략)	25,545,870원	5,354,410원	회사	(생략)
11	취득세	2016. 1. 5.	(생략)	415,690원	171,500원	회사	(생략)
12	취득세	2016. 1. 5.	(생략)	1,696,210원	674,070원	회사	(생략)
13	취득세	2016. 1. 5.	(생략)	704,000원	279,760원	회사	(생략)
14	취득세	2016. 1. 5.	(생략)	332,080원	97,790원	회사	(생략)
15	자동차세	2017. 7.13.	(생략)	53,860원	1,610원	직원	(생략)
16	취득세	2017. 7.29.	(생략)	759,000원	265,190원	회사	(생략)
17	취득세	2017. 7.29.	(생략)	46,000원	13,940원	회사	(생략)
18	취득세	2017. 7.29.	(생략)	845,410원	241,360원	회사	(생략)
19	취득세	2017. 7.29.	(생략)	392,000원	97,210원	회사	(생략)
20	취득세	2017. 7.29.	(생략)	27,671,710원	7,619,720원	회사	(생략)
21	취득세	2017.10.27.	(생략)	180,000원	860원	직원	(생략)
22	자동차세	2021. 7. 1.	(생략)	32,770원	980원	직원	(생략)
23	취득세	2022. 5. 9.	(생략)	-	1,039,880원	회사	(생략)
24	취득세	2022. 5. 9.	(생략)	108,613,850원	23,774,780원	회사	(생략)

[표2]의 사례에 따를 때 발생한 가산세를 처리함에 있어 업무담당자가 비용을 부담할지 또는 회사의 비용으로 충당할지에 대한 일관된 기준 없이 그부나 관련부서에서 부담 주체를 임의로 판단하는 등의 문제점이 확인되었다. 그럼에도 불구하고, 가산세의 발생 원인을 규명하고 재발 방지대책을 수립하는 등의 별도 위험 관리가 이루어지지 않고 있는 실정이다.

따라서, 그부나 관련부서는 지방세 납부에 있어 신고 및 납부기한을 철저히 준수하여 불필요한 가산세 발생을 방지하도록 주의를 기울여야 한다. 특히 그부는 가산세에 대한 부담 주체 판단이나 발생원인 규명 및 재발방지 대책을 포함한 가산세 처리 과정의 전반에 대한 명확한 업무처리 기준을 마련하여 할 필요가 있다고 판단된다.

한편, 시장형·준시장형 공기업 13개 기관이 「회계규정」 또는 별도의 세무 업무처리 규정 등을 통해 가산세 처리와 관련된 기준을 제도화하고 있다. 그 중 8개 기관은 가산세 처리를 위한 위원회 제도를 운영 중인 점에 비추어 볼 때, 동 기준을 마련한다면 우리 회도 세무회계에 대한 기준을 제도화하거나 위원회를 도입하는 방안 등에 대한 추가적인 검토도 필요할 것으로 보인다.

나. 세무회계 정보 공유 체계 미흡

앞서 설명한 가산세 발생 세목의 대부분이 취득세에 해당하는데, 현행 우리 회 취득세 신고·납부 절차는 다음과 같다. 먼저 우리 회가 토지나 건축물, 차량, 기계장비 등을 매매, 건축 등으로 취득할 때 관련부서가 1차적으로 과세대상 여부를 자체 검토한다. 그리고 과세 대상에 해당한다고 판단될 경우에는 그부에 관련 자료를 통보하여 해당 사실을 알리거나 관련부서에서 직접 신고·납부 처리한다. 이러한 절차에 비추어 볼 때 관련부서가 과세대상 여부를 정확히 판단하여 불필요한 가산세의 발생을 방지하기 위해서는 취득세 처리 전반에 대한 안내 또는 관련 정보가 공유되어야 한다.

그러나 이번 종합감사를 통해 확인한 결과 「사업 및 예산관리 지침」(이하 ‘지침’이라고 한다)을 통해 「지방세법」과 동법 시행령 중 관련 조항을 안내하는

데 그치고 있을 뿐 취득세와 관련하여 그 이외의 정보 공유는 사실상 이루어지지 않고 있었다. 또한, 지침 내 기재된 내용마저도 2019.12.31. 이후의 개정 법령은 반영되지 않고 있는 실정이므로 지침 마련을 담당하는 ▼부는 이를 반영할 필요가 있다.

【표3】 「사업 및 예산관리 지침」 미반영 내용

「2022년 사업 및 예산관리 지침」 (붙임 7) 취득세 과세대상	「지방세법 시행령」 (현행)
제7조(원동기를 장치한 차량의 범위) ① 법 제6조제7호에서 “원동기를 장치한 모든 차량”이란 원동기로 육상을 이동할 목적으로 제작된 모든 용구(총배기량 50cc 미만의 이륜자동차는 제외한다)를 말한다. ② (생략)	제7조(원동기를 장치한 차량의 범위) ① 법 제6조제7호에서 “원동기를 장치한 모든 차량”이란 원동기로 육상을 이동할 목적으로 제작된 모든 용구(총배기량 50cc 미만이거나 최고정격출력 4킬로와트 이하인 이륜자동차는 제외한다)를 말한다. ② (지침과 같음)

한편, 우리 회 대상 과거 세무조사 내역을 살펴보니 각종 세금의 추납액(가산세 등)을 납부한 사례가 다수 발견되었다. 그럼에도 그부는 이를 내부 보고, 심판 청구 등으로만 후속처리를 갈음한 것으로 확인되었다. 이에, 유사사례 재발방지를 위해서는 추납액 납부 사례를 전사적으로도 공유해야 할 것으로 보인다.

표4】 세무조사에 따른 추납액 발생 주요 사례

구분	과세사유
2020년 법인 세무조사	- ○○ 사업 관련 부가가치세
	- ○○ 감가상각비 손금산입액
	- ○○ 세액공제 한도액
	- ○○ 경마상금 ○○ 원천징수
2017년 ㉔시 지방세 세무조사	- ○○ 지역 내 입목 취득세
	- ○○ 취득세 누락
2015년 ㉔시 지방세 세무조사	- ○○ 공사금액 중 일부 과세표준에 미포함
	- ○○ 취득세 누락
	- ○○ 취득세 누락
	- ○○ 개선공사 중 ○○ 취득세 누락

4. 조치할 사항

- ① 그부는 가산세에 대한 부담주체 판정이나 발생원인 규명 및 재발방지 대책을 포함한 가산세 처리 과정의 전반에 대한 명확한 업무처리 기준을 마련하시길 바랍니다. **【권고】**
- ② ▼부는 「사업 및 예산관리 지침」 중 취득세 과세대상 부분에 대하여 개정된 현행 관계법령의 내용을 반영하여 주시길 바랍니다. **【통보】**
- ③ 그부는 세무조사 수감 시 그 결과를 전사적으로 공유하는 등의 적절한 환류 절차를 마련하여 유사사례 재발 방지에 노력하여 주시길 바랍니다. **【통보】**

한 국 마 사 회 감 사 실

(우수)

일련번호 2022-종합-16

분 야 우수사례

제 목 경마관계자 협업을 통한 경주마 조교강도 정보 제공

소관본부 ▶본부

소관부서 ∞부

내 용

우리 회는 2013년부터 ▲경마장에서 조교 중인 경주마의 조교강도(걸음걸이)를 측정 한 후 해당 정보를 경마 고객에게 제공해 오고 있다. 그러나, △경마장에서 조교 중인 경주마에 대해서는 현장 내 조교관찰 인력 부족, 조교관찰 장소의 제약으로 인해 조교강도를 측정하지 못하고 있는 상황이었다. 이와 관련, △경마장 내 조교에 대해서도 ▲경마장과 같이 조교강도 정보를 제공하라는 경마 고객의 민원이 지속적으로 발생되고 있었다.

[표1] 조교관찰 현황 비교

구분	▲	△	
	현황	현황	▲ 대비
조교관찰 인력	5명(조교정보 전담 2명 포함)	3명(조교정보 전담 0명)	2명 부족
조교관찰 장소	핸디캡실(관람대 6층)	조교관찰실(경주로 출입구)	위치 제약(저층)

[표2] (개선 전) 경주마 조교 정보 제공 현황

구분	제공 내용
홈페이지	○ (조교마 및 기승자) 경주마 명단, 출전시기, 조교번호 일람표, 기승자 정보 ○ (조교내역) 입·퇴장시각, 조교시간, 조교일수, 조교강도(구보 및 습보 횟수) ○ (기타) 수영·출발조교 정보
오늘의경주(책자)	○ 조교횟수, 조교시간, 기승자, 조교강도(구보 및 습보 횟수) , 수영·출발조교 정보

- 볼드체 표시 부분은 ▲경마장만 제공해왔던 조교 정보임

이에, ∞부는 경마관계자가 조교강도를 직접 자가 측정하고 우리 회는 측정된 데이터를 검수하여 해당 정보를 경마 고객에게 제공하기로 업무 방식을 개선하였다. 이를 위해 먼저, △ 경마관계자를 대상으로 조교강도 정보 제공의 필요성, 현 조교관찰 인프라의 한계 등에 대한 공감대를 형성하기 위해 수차례 간담회를 개최하였다. 그리고 경마관계자가 매일 경주마 조교 완료 후 R-MAN(경마행정시스템)에 조교 기승자 데이터를 입력하는 과정에서 조교강도(구보 및 슥보 횟수) 측정치를 추가로 입력할 수 있도록 시스템을 개선하였다. 또한, 경마관계자의 업무 부담을 줄이기 위해 모바일로도 조교강도 측정치를 입력할 수 있게 조치하였다. 이후, 개선된 시스템에 대한 경마관계자 대상 교육 및 현장 테스트를 완료하였고 2022.10.부로 △경마의 조교강도 정보를 고객용 홈페이지 및 오늘의경주(책자)를 통해 제공하기 시작하였다.

만약, ▲경마장의 조교강도 정보 제공 방식을 도입한다면 조교관찰 인력 2명을 새로 충원해야 하고 관람대 4층에 조교관찰실도 신설해야 하는 등 약 1억원의 예산이 투입되어야 했다. 이에, 경마관계자와의 소통을 통해 추가적인 예산 투입없이 고객에게 편의를 제공할 수 있도록 업무 방식을 개선한 것은 관련 부서가 대내외 제약사항을 해소하기 위해 적극 노력한 결과라 판단된다.

조치할 사항

감사실은 우수사례를 창출한 위 부서에 인센티브를 부여하시기 바랍니다.

한 국 마 사 회 감 사 실

(우수)

일련번호 2022-종합-17

분 야 우수사례

제 목 금지약물 면책 범위 축소를 통한 경주 공정성 강화

소관본부 ○본부

소관부서 ○부

내 용

우리회는 2017년 금지약물 사용 적발 및 기수 건강권 보호를 목적으로 기수약물검사 제도를 신설한 이후 금지약물 검출 시 엄중 처분하되, 치료 목적을 위해 사용한 것으로 소명되는 경우에 한하여 이를 면책하여 왔다. 다만, △경마장에서 기수가 탈모 치료 목적으로 이뇨제 처방을 받은 후 면책 받는 경우도 있었는데 이 같은 처방이 기수의 잘못된 체중 감량 수단으로 악용될 가능성이 없지 않았다.

확인 결과, 2018~2022년 △경마장의 금지약물 검출 사례 10건 중 9건이 탈모 치료 목적의 이뇨제 검출 건이었다. 현재, 탈모를 치료할 수 있는 뚜렷한 방법이 없는데 만약 의사가 재량권을 가지고 금지약물인 이뇨제를 처방하더라도 이를 심판에서 지적할 수 없는 상황이 빈번했던 것이다.

【표1】 △경마장 금지약물 검출 건수

구분	2018	2019	2020	2021	2022	계
시행건수	48건	52건	29건	35건	17건	181건
검출건수	2건	1건	2건	1건	4건	10건
제재건수	0건	0건	1건	0건	0건	1건

【표2】 탈모 치료약 관련 금지약물 검출내역

□ 검출건수 : 총 9건(총 검출건수의 90%)

검출일자	이름	검출성분	사용약물(대사물질)
2018. 4.27.	(생략)	±±	±± 및 %%
2018. 6. 8.		±±	
2019. 1.27.		%%	
2020. 6.28.		±±	
2021.11.21.		±±	
2022. 2.13.		±±	
2022. 4. 3.		%%	
2022. 5. 1.		%%	
2022. 5.22.		%%	

- ±± 및 %% 모두 이뇨제 성분

∴부에서는 이와 같은 문제점 해결하고자 약물 정책 소협의회를 개최하여 관련부서 의견을 수렴하기로 하였다. 그리고 호주 RacingNSW, 일본JRA, 싱가포르 STC, 홍콩 HKJC 등 해외 심판위원 및 국내 전문가 의견을 참고하여 탈모 치료용 이뇨제 복용을 금지하기로 최종 결정하였고, 2022.9.1.부터 모든 경마장에서 이를 전면 시행하였다.

【표3】 이뇨제 허용에 관한 대내외 전문가 의견

구분	호주	일본	싱가포르	홍콩	한국도핑방지위원회
사례	있음	없음	없음	없음	없음
의견	미허용	미허용	미허용	미허용	미허용
비고	복용 시 제재처분	녹내장 치료시 제한적 허용	500 $\mu\text{g}/\ell$ 이상 제재	-	탈모 치료용 이뇨제 불승인

실제 2022년 상반기 △경마장에서 이뇨제 검출 건수는 4건 이었으나, 동 조치 이후에는 모든 경마장에서 이뇨제 검출 건수가 0건으로 감소하였는데, 이 같은 이뇨제 사용 금지 조치는 도핑 검사의 실효성, 경마의 공정성 및 신뢰도를 제고할 수 있을 것으로 판단된다.

조치할 사항

감사실은 우수사례를 창출한 위 부서에 인센티브를 부여하시기 바랍니다.

한 국 마 사 회 감 사 실

(우수)

일련번호 2022-종합-18

분 야 우수사례

제 목 소방안전관리 실무능력 경영대회 최우수상 수상

소관본부 ▶본부

소관부서 ☞부

내 용

☞부는 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」, 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」에 따라 사업장 내에서 발생하는 화재에 대비하기 위한 소방 계획을 수립하고 있다. 이와 더불어, 2022년에는 소방안전관리 체계를 보완코자 [표1]과 같이 사업장 내 실시간 화재감시제어 CRT 시스템 구축, 24시간 화재 감시망 개선, 비상사태 대비 초기대응대 조직 구성, 긴급자동차 전용 도로 환경을 보완하는 등 전반적인 소방 관련 취약 요소들을 발굴 후 개선하였다.

【표1】 2022년 소방안전 개선 사례

구 분	세부내역
소방안전 개선사례	▪ (사업장 내 소방관련 취약지역 적극 발굴을 통한 자진설비 구축) - 사내 화재위험 지역인 사료창고 내 상수도 소화전을 호스릴 비상소화 장치 겸용으로 개선 ▪ (화재감시 시스템 환경개선) - 야간 및 휴일 감시 근무자 부재로 감시체계를 24시간 화재 감시망으로 전환 ▪ (화재감시제어 CRT 시스템 구축) - 각 로컬 화재수신반 내 설치하여 즉각적인 대응태세 등 소방안전의 최적 환경 구축 ▪ (비상사태 발생시 초기대응대 조직 구성) - 자위소방대와는 별도로 초기대응대 조직 구성 운영 ▪ (관람대 외부 배기구 주변 안전강화) - 관람대 외부 CO2 배기구 주변의 고객 질식사고 발생 우려로 인해 안전휀스 설치 ▪ (긴급자동차 전용 도로 환경개선) - 유사시 대비 정문에서 관람대로 이어지는 우회도로를 직통 진입도로로 개선

그리고, 이러한 소방안전관리 체계 강화 노력에 대한 객관적인 평가를 받기 위하여 [표2]와 같이 소방청 주관 소방안전 경연대회에 참여하였다. 그 결과, ○ ○ 및 ○○○도 1·2차 지역 예선 1위를 거쳐 3차 본선에 진출하게 되었고, 최종 적으로 1급 분야 최우수 기관으로 선정되는 성과를 이루었다.

【표2】 소방안전 경진대회 참여 경과

일 자	세부내역
9.19.~ 9.26.	1차 지역예선 통과 (1급 분야 : ○○ 서부 1위)
9.27.~10. 6.	2차 ○○○도예선 통과 (1급 분야 : ○○○도 1위)
10. 8.~10.23.	3차 본선 진출(1급 각 시도 대표 19개 기관 선정)
10.24.~11. 3.	3차 본선 최종 진출 및 발표평가(1급 7개 기관 선정)
11.10.	1급 분야 최우수상 선정(4개 기관 선정)

이와 같은 성과로 인해 △경마장의 소방안전관리 업무 역량을 강화하고 안전문화 저변을 확대할 기반을 마련하게 되었고, 우리 회 안전관리 실무 능력에 대한 대외적 위상이 제고되는 계기가 마련되었다고 판단된다.

조치할 사항

감사실은 우수사례를 창출한 위 부서에 인센티브를 부여하시기 바랍니다.

한 국 마 사 회 감 사 실

(우수)

일련번호 2022-종합-19
분야 우수사례
제목 온실가스 감축 우수기관 선정
소관본부 ★본부
소관부서 ♂부
내용

우리 회사는 공공부문 온실가스 목표관리제 평가 대상 기관으로, 2019년과 2020년 온실가스 배출기준 초과에 따라 온실가스 목표 관리기관으로 지정된 바 있다. 이에 ♂부는 공기업으로서 정부 정책에 부응하기 위해 다각적인 온실가스 감축 및 에너지 절약 활동을 추진하였다.

♂부는 온실가스 감축 및 에너지 절약 계획을 수립하고 동 계획에 따라 추진조직(에너지절약추진위원회, 에너지 지킴이 등)을 구성하고 전사 교육·캠페인을 통해 에너지 사용 문화를 개선하였다. 그리고 이를 사업장별 내부평가에 반영 및 에너지절약추진위원회에 보고·공유하였으며, 온실가스 에너지 목표관리제의 프로세스별 개선점을 도출하기 위한 컨설팅 용역을 수행하는 등 PDCA 관점에서 온실가스 관리체계를 구축하였다.

【표1】 PDCA 관점 온실가스 관리체계

추진체계 구축	실천력 제고 지원	평가 및 환류 강화	
P (계획)	D (실행)	C (평가)	A (개선)
- 에너지 절약 추진계획 - 에너지 절약 추진위원회 - 대외 자료 제출 및 보고	- 에너지 절약 실무위원회 - 에너지 이용 합리화 진단 - 에너지 절약 교육·홍보	- 기관경영평가 관련 실적점검 및 공유 - 성과지표 개발·운영	

그 결과, 2021년 온실가스 배출량이 기준 배출량 23,102톤 대비 48.72%를 감축한 11,847톤에 그침에 따라 으로부터 ‘공공부문 온실가스 감축실적 우수 기관’ 및 ‘정부 구매 지원사업 온실가스 부문 우수 감축기관(2등급)’으로 선정될 수 있었다.

이를 통해 우리 회의 대외적 위상을 제고하였고, 포상으로 2,480만 원도 수령하게 되었다. 또한 동 상금을 재원을 활용하여 전 직원 참여 에너지 절약 이벤트, 우수 직원(부서) 포상을 시행함으로써 온실가스 감축에 대한 전사적 관심도를 제고하는 계기를 마련할 수 있었다.

【표2】 22년도 공공부문 온실가스 감축 우수기관 선정 내역

포상부분	감축 실적			포상내역
	기준 배출량(톤)	'21년 배출량(톤)	순감축률(%)	
공공부문 온실가스 감축실적 우수기관	23,102	11,847	48.72	환경부장관 표창 시상금 500만 원
정부구매 지원사업 (온실가스 부문)				인센티브 1,980만 원

조치할 사항

감사실은 우수사례를 창출한 위 부서에 인센티브를 부여하시기 바랍니다.

한 국 마 사 회 감 사 실

(우수)

일련번호 2022-종합-20
분야 우수사례
제목 호스테라피 운영을 통한 기관 이미지 개선 기여
소관본부 ▶본부
소관부서 쏘부
내용

우리회는 중장기 경영목표를 수립하여 ‘말산업으로 국가경제 발전과 국민의 여가 선용에 기여’라는 경영 가치를 달성하고자 4대 전략목표를 설정한 바 있다. 특히, 말산업과 관련하여 ‘말산업 생태계 가치 창출 확대’를 전략목표로 정하고 ‘말 복지 중심의 업(業) 기반 사회공헌 체계 구축’ 등 다양한 전략과제를 추진 중에 있다.

한편, 경주마 학대 등 사회적 이슈가 발생함에 따라 반려동물 관련 산업에 대한 적극 육성, 법적 환경 개선 등 정부의 새로운 동물복지 정책에 발 맞춰 우리회 역시 말 복지 분야에 대한 선도적인 역할을 수행하여야 할 필요성이 지속적으로 증대되고 있는 상황이다.

이에, 쏘부는 기존 힐링승마 사업이 이용자 중심적이고 이용자와 말 사이의 교감 형성은 다소 미흡한 한계가 있음에 착안하여 2022.3.11. 이용자와 말이 함께 행복할 수 있는 말 복지 관점의 힐링승마 사업 「호스테라피」를 최초로 도입

하여 농림축산식품부와 △ 일대 지역병원들과 협업하여 해당 사업을 시행하였다.

【표】「호스테라피」사업 운영 개요

구 분	주요내용				
사업개요	국내 최초 ‘말과 사람이 자연 속에서 교감·동행함’을 주제로 치유와 힐링이 되는 「호스테라피(Horse Therapy)」 시행				
사업대상	△지역 내 장기입원 환우 및 암 환우 등				
도입내용	구 분	AS-IS(기존)		TO-BE(개선)	
	프로그램	· 사람 중심의 ‘힐링승마’ 시행		· 말과 사람이 동행하는 ‘호스테라피’	
	참여대상	· 사회공익직군, 범죄피해자 등		· 장기입원 암환자 등 대상 확대	
	협업	· 마사회 단독 시행		· 외부 협업(농식품부,병원,유튜버)	
	홍보	· 마사회 홍보영상 제작 및 언론 · 보도(뉴스) 등 단독 일회성 홍보		· 마사회-농식품부-유튜버 콜라보, 병원 자체 영상제작 등 쌍방향 디지털 홍보	
진행순서	1단계 : 말과 친해지기		2단계 : 말과 교감하기		
	· 말과 처음 인사하기 · 쓰다듬기, 당근주기		· 말 타며 리듬 느끼기 · 말 체온, 숨결 느끼기		
	3단계 : 말과 동행하기				
	· 말과 공원 산책하기 · 말과 쉬며 티타임				
주요실적	구 분	1차 (4.14.~5.26.)	2차 (5.18.)	3차 (9.21.~9.28.)	4차 (10.26.)
	참가대상	♫♫병원	농림축산식품부	♫♫병원	♫♫병원
	횟수·인원	4회, 총 34명	1회, 1명	3회, 총 31명	1회, 총 11명

• ♫부 제공 자료 재구성

이에, 해당 사업과 관련한 언론 보도 홍보 61건, 이용자 만족도 조사 결과 99점(100점 만점) 달성을 통해 기업 이미지를 제고하고 동물복지 문화 조성에 선도적인 역할을 수행한 점이 인정된다.

한편 해당 사업이 국내 최초 외부 기관 협력 및 말을 매개로한 정서 치유를 주된 내용으로 하는데, 이는 우리 회의 전략과제인 ‘말 복지 중심의 업(業) 기반 사회공헌 체계 구축’에도 부합하므로 향후 신사업 모델로 발전할 것으로 기대된다.

조치할 사항

감사실은 우수사례를 창출한 위 부서에 인센티브를 부여하시기 바랍니다.